TIẾNG VIỆT

APPLE INC.
THỎA THUẬN CẤP PHÉP PHẦN MỀM CHO macOS

Để sử dụng trên các Hệ Thống mang thương hiệu Apple

XIN VUI LÒNG ĐỌC KỸ THỎA THUẬN CẤP PHÉP PHẦN MỀM NÀY ("GIẤY PHÉP") TRƯỚC KHI SỬ DỤNG PHẦN MỀM APPLE. BẰNG VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM APPLE, BẠN ĐỒNG Ý CHỊU SỰ RÀNG BUỘC CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN TRONG GIẤY PHÉP NÀY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA GIẤY PHÉP NÀY, ĐỀ NGHỊ KHÔNG CÀI ĐẶT VÀ/HOẶC KHÔNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM APPLE, ĐỒNG THỜI HÃY BẤM VÀO "KHÔNG ĐỒNG Ý" KHI THẤY YÊU CẦU LỰA CHỌN "ĐỒNG Ý" HOẶC "KHÔNG ĐỒNG Ý" VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN. NẾU BẠN NHẬN ĐƯỢC PHẦN MỀM APPLE KHI MUA PHẦN CỨNG APPLE VÀ NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA GIẤY PHÉP NÀY THÌ BẠN CÓ THỂ TRẢ LẠI TOÀN BỘ GÓI PHẦN CỨNG/ PHẦN MỀM APPLE CHO APPLE STORE HOẶC NHÀ PHÂN PHỐI ĐƯỢC ỦY QUYỀN NƠI BẠN ĐÃ MUA GÓI, TRONG THỜI HẠN ĐƯỢC PHÉP TRẢ LẠI, ĐỂ ĐƯỢC HOÀN TIỀN THEO QUY ĐỊNH CỦA CHÍNH SÁCH TRẢ HÀNG CỦA APPLE CÓ TẠI https://www.apple.com/legal/sales-support/. ĐỂ ĐƯỢC HOÀN TIỀN, BẠN PHẢI TRẢ LẠI TOÀN BỘ GÓI PHẦN CỨNG/PHẦN MỀM.

GIẤY PHÉP NÀY CÓ CHỨA PHỤ LỤC THEO KHU VỰC PHÁP LÝ ÁP DỤNG CHO MỘT SỐ QUỐC GIA HOẶC KHU VỰC NHẤT ĐỊNH. CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA PHỤ LỤC THEO KHU VỰC PHÁP LÝ NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP Ở CUỐI GIẤY PHÉP NÀY. TRƯỜNG HỢP CÓ BẤT KỲ MÂU THUẪN NÀO GIỮA PHỤ LỤC THEO KHU VỰC PHÁP LÝ VÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC TRONG GIẤY PHÉP NÀY THÌ PHỤ LỤC THEO KHU VỰC PHÁP LÝ SẼ ĐƯỢC ƯU TIÊN ÁP DỤNG.

LƯU Ý QUAN TRỌNG: Trong phạm vi phần mềm này được sử dụng để tạo bản sao, sửa đổi, công bố hoặc phân phối các tài liệu, bạn chỉ được cấp quyền tạo bản sao, sửa đổi, công bố và phân phối các tài liệu không có bản quyền, các tài liệu mà bạn sở hữu bản quyền hoặc các tài liệu mà bạn được trao quyền hoặc được phép tạo bản sao, sửa đổi, công bố hoặc phân phối một cách hợp pháp. Nếu không chắc chắn về quyền của mình đối với việc sao chép, sửa đổi, công bố hoặc phân phối bất kỳ tài liệu nào thì bạn nên liên hệ với cố vấn pháp lý của mình.

1. Điều Khoản Chung.
A. Phần mềm của Apple (bao gồm mã Khởi Động ROM (Boot ROM code)), bất kỳ phần mềm của bên thứ ba nào, tài liệu, giao diện, nội dung, phông chữ và bất kỳ dữ liệu nào đi kèm Giấy Phép này ("Phần Mềm Apple Gốc"), có thể được cập nhật hoặc thay thế bằng các cải tiến tính năng, bản cập nhật phần mềm, phản hồi bảo mật, tệp hệ thống hoặc phần mềm khôi phục hệ thống do Apple cung cấp cho máy tính mang thương hiệu Apple hoặc thiết bị ngoại vi được hỗ trợ của bạn ("Thay Đổi Cho Phần Mềm Apple"), dù là được cài sẵn trên phần cứng mang thương hiệu Apple, trên bộ nhớ trong, trên phương tiện di động, trên ổ đĩa, trong bộ nhớ chỉ đọc hay trên bất kỳ phương tiện nào khác hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khác (Phần Mềm Apple Gốc và Thay Đổi Cho Phần Mềm Apple được gọi chung là "Phần Mềm Apple"), được Apple Inc. ("Apple") cấp phép sử dụng, mà không bán cho bạn, chỉ để sử dụng theo các điều khoản của Giấy Phép này. Apple và/hoặc các bên cấp phép sử dụng của Apple giữ quyền sở hữu đối với chính Phần Mềm Apple, đồng thời bảo lưu tất cả các quyền không được cấp cho bạn một cách rõ ràng. Bạn đồng ý rằng các điều khoản của Giấy Phép này sẽ áp dụng cho mọi sản phẩm phần mềm ứng dụng mang thương hiệu Apple có thể được cài đặt sẵn trên phần cứng thương hiệu Apple của bạn, trừ phi sản phẩm đó được cung cấp kèm theo một giấy phép riêng. Trong trường hợp đó, bạn đồng ý rằng các điều khoản của giấy phép riêng sẽ chi phối việc bạn sử dụng sản phẩm đó.

B. Apple có toàn quyền phát hành Các Thay Đổi Phần Mềm Apple trong tương lai. Các Thay Đổi Phần Mềm Apple này, nếu có, có thể không bao gồm hết các tính năng phần mềm hiện có, hoặc các tính năng mới mà Apple phát hành cho các mẫu mới hơn hoặc các mẫu máy tính khác mang thương hiệu Apple. Các điều khoản của Giấy Phép này sẽ chi phối bất kỳ Thay Đổi Cho Phần Mềm Apple nào mà Apple cung cấp, trừ phi Thay Đổi Cho Phần Mềm Apple đó đi kèm với một giấy phép riêng. Trong trường hợp đó, các điều khoản của giấy phép riêng sẽ có hiệu lực chi phối.

C. Các quyền sở hữu và quyền sở hữu trí tuệ trong và đối với bất kỳ nội dung nào mà Phần mềm Apple hiển thị hoặc được truy cập thông qua Phần mềm Apple đều thuộc về chủ sở hữu nội dung tương ứng đó. Nội dung đó có thể được bảo vệ theo luật bản quyền hoặc các luật và hiệp ước khác về quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời phải tuân theo điều khoản sử dụng của bên thứ ba cung cấp nội dung đó. Trừ phi có quy định khác ở đây, Giấy Phép này không cấp cho bạn bất kỳ quyền nào để sử dụng nội dung đó và cũng không bảo đảm rằng nội dung đó sẽ được tiếp tục cung

cấp cho bạn. Bạn không được phép tái bản, phát tán lại hoặc tạo bản sao của bất kỳ hình ảnh nào mà bạn truy cập thông qua News hoặc Bản Đồ dưới dạng một tệp độc lập.

2. Phạm Vi Sử Dụng Được Phép và Các Hạn Chế.

A. Giấy Phép Phần Mềm Apple Đơn Bản và Được Cài Đặt Sẵn. Theo các điều khoản và điều kiện của Giấy Phép này, trừ phi bạn tải Phần Mềm Apple từ Mac App Store, thông qua một bản tải về tự động hoặc theo giấy phép số lượng lớn, thỏa thuận bảo trì hoặc văn bản thỏa thuận khác từ Apple, bạn được cấp một giấy phép hạn chế, không độc quyền để cài đặt, sử dụng và chạy một (1) bản sao Phần Mềm Apple trên duy nhất một máy tính mang thương hiệu Apple tại một thời điểm nhất định bất kỳ. Ví dụ: các điều khoản cấp phép đơn bản này sẽ áp dụng cho bạn nếu bạn có Phần Mềm Apple được cài đặt sẵn trên phần cứng mang thương hiệu Apple.

B. Giấy Phép Mac App Store. Nếu bạn có giấy phép sử dụng Phần Mềm Apple từ Mac App Store hoặc thông qua một bản tải về tự động thì theo các điều khoản và điều kiện của Giấy Phép này và như được cho phép theo Quy Tắc Sử Dụng Dịch Vụ và Nội Dung có trong Điều Khoản và Điều Kiện Về Dịch Vụ Truyền Thông Của Apple (https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/vn/terms.html) (“Quy Tắc Sử Dụng”), bạn được cấp một giấy phép hạn chế, không thể chuyển nhượng, không độc quyền:

(i) để tải về, cài đặt, sử dụng và chạy cho mục đích cá nhân, phi thương mại, một (1) bản sao Phần Mềm Apple ngay trên mỗi máy tính mang thương hiệu Apple (“Máy tính Mac”) tương thích mà bạn sở hữu hoặc kiểm soát;

(ii) Nếu bạn là một doanh nghiệp thương mại hoặc tổ chức giáo dục thì để tải về, cài đặt, sử dụng và chạy một (1) bản sao Phần Mềm Apple cho việc sử dụng: (a) bởi một cá nhân trên mỗi Máy Tính Mac mà bạn sở hữu hoặc kiểm soát, hoặc (b) bởi nhiều cá nhân trên một Máy Tính Mac dùng chung mà bạn sở hữu hoặc kiểm soát. Ví dụ: một nhân viên có thể sử dụng Phần Mềm Apple trên cả Máy Mac để bàn lẫn Máy tính xách tay Mac của họ hoặc nhiều học sinh/sinh viên có thể luân phiên sử dụng Phần Mềm Apple trên một Máy Mac duy nhất đặt tại trung tâm tài nguyên hoặc thư viện; và

(iii) trừ phi có quy định khác bằng văn bản, có chữ ký hoặc do đại diện ủy quyền của Apple cấp, để cài đặt, sử dụng và chạy tối đa hai (2) bản sao hoặc phiên bản bổ sung của Phần Mềm Apple, hoặc bất kỳ phần mềm hệ điều hành macOS hoặc OS X nào trước đó hoặc bản phát hành tiếp theo của Phần Mềm Apple, trong môi trường hệ điều hành ảo trên mỗi máy tính mang thương hiệu Apple mà bạn sở hữu hoặc kiểm soát và đã chạy Phần Mềm Apple, cho các mục đích: (a) phát triển phần mềm; (b) kiểm tra trong khi phát triển phần mềm; (c) sử dụng macOS Server; hoặc (d) sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại.

Trừ phi được cho phép rõ ràng tại Phần 3, việc cấp quyền sử dụng quy định tại Phần 2B(iii) trên không cho phép bạn sử dụng các bản sao hoặc phiên bản ảo của Phần Mềm Apple cùng với văn phòng dịch vụ, tính năng chia sẻ thời gian, chia sẻ thiết bị đầu cuối, dịch vụ chuyển tiếp hoặc các loại dịch vụ tương tự khác. Trừ phi được cho phép rõ ràng theo Phần 2B này, bạn không được sử dụng Phần Mềm Apple để chạy bất kỳ phần mềm hệ điều hành Apple nào, bao gồm iOS, iPadOS, watchOS hoặc tvOS, trong môi trường hệ điều hành ảo trên (các) Máy Tính Mac.

C. Giấy Phép Số Lượng Lớn hoặc Giấy Phép Bảo Trì. Nếu bạn nhận được Phần Mềm Apple theo chương trình giấy phép số lượng lớn hoặc bảo trì với Apple thì các điều khoản của giấy phép số lượng lớn hoặc bảo trì sẽ quy định số lượng bản sao Phần Mềm Apple mà bạn được phép tải về, cài đặt, sử dụng và chạy trên các máy tính mang thương hiệu Apple mà bạn sở hữu hoặc kiểm soát. Trừ phi Apple có văn bản đồng ý, tất cả các điều khoản và điều kiện khác của Giấy Phép này sẽ áp dụng cho việc bạn sử dụng Phần mềm Apple mà bạn có được theo giấy phép số lượng lớn hoặc bảo trì.

D. Các Yêu Cầu Hệ Thống; Tài Khoản Apple. Xin lưu ý rằng Phần Mềm Apple chỉ được hỗ trợ trên phần cứng mang thương hiệu Apple đáp ứng các yêu cầu hệ thống cụ thể mà Apple quy định. Hơn nữa, việc sử dụng và truy cập vào một số tính năng của Phần Mềm Apple, cùng một số Dịch Vụ (như định nghĩa tại Phần 6) có thể yêu cầu bạn phải đăng ký một tên người dùng với mật khẩu duy nhất, được gọi là Tài Khoản Apple.

E. Phông Chữ. Theo các điều khoản và điều kiện của Giấy Phép này, bạn có thể sử dụng các phông chữ được đưa vào Phần Mềm Apple để hiển thị và in nội dung trong khi chạy Phần Mềm Apple; tuy nhiên, bạn chỉ có thể nhúng các phông chữ vào nội dung nếu điều này được cho phép bởi các hạn chế nhúng đi kèm với phông chữ đó. Bạn có thể tìm thấy các hạn chế nhúng này trong bảng Sổ Quản Lý Phông Chữ/Xem Trước/Hiển Thị Thông Tin Phông Chữ.

F. Giọng Nói, Chú Thích Trực Tiếp. Theo các điều khoản và điều kiện của Giấy Phép này, bạn có thể: (i) sử dụng giọng

nói của hệ thống có trong Phần Mềm Apple ("Giọng Nói Hệ Thống") (1) trong khi chạy Phần Mềm Apple và (2) để tạo nội dung và dự án gốc của riêng bạn phục vụ mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại; (ii) sử dụng Chú Thích Trực Tiếp mà Phần Mềm Apple tạo tự động trên thiết bị theo thời gian thực ("Chú Thích Trực Tiếp"), bất kể được tạo trong cuộc gọi FaceTime hay cách khác, chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại; và (iii) sử dụng tính năng Giọng Nói Cá Nhân và giọng nói của chính bạn để tạo giọng nói trên thiết bị giống với giọng nói của bạn ("Giọng Nói Cá Nhân") cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại. Giấy Phép này không cho phép tạo hay sử dụng Giọng Nói Hệ Thống, Chú Thích Trực Tiếp hoặc Giọng Nói Cá Nhân cho bất kỳ mục đích nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng, tạo bản sao, hiển thị, trình diễn, ghi âm/ghi hình, xuất bản hoặc phân phối lại bất kỳ Giọng Nói Hệ Thống, Chú Thích Trực Tiếp hoặc Giọng Nói Cá Nhân nào trong bối cảnh lợi nhuận, phi lợi nhuận, chia sẻ công khai hoặc thương mại.

G. Các Tính Năng và Dịch Vụ Hỗ Trợ Ứng Dụng Ảnh. Ứng dụng Ảnh của Phần Mềm Apple ("Ứng Dụng Ảnh") có thể không hỗ trợ một số định dạng video và ảnh. Việc sử dụng một số tính năng của Ứng Dụng Ảnh sẽ phụ thuộc vào các tính năng của camera. Việc đồng bộ hóa ảnh với Ứng Dụng Ảnh và bất kỳ dịch vụ nào của Apple hoặc bên thứ ba có thể dẫn đến việc mất dữ liệu. Các đồ họa, âm nhạc và chủ đề trình chiếu có trong Ứng Dụng Ảnh chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại trong các bản trình chiếu mà bạn tạo ra bằng Ứng Dụng Ảnh. Bạn không được sử dụng, trích hoặc phân phối một cách riêng lẻ, cho mục đích thương mại hay mục đích khác, bất kỳ bức ảnh, hình ảnh, đồ họa, hình minh họa, âm thanh, video nào hoặc các tài sản tương tự ("Tài Liệu Số") chứa bên trong, hoặc được cung cấp như là một phần của, Ứng Dụng Ảnh. Bạn cũng không được sử dụng Tài Liệu Số theo cách khác ngoài phạm vi mục đích sử dụng có trong Ứng Dụng Ảnh.

H. Tính Năng Lưu Nội Dung Vào Bộ Nhớ Đệm.
1. Trong phạm vi mà Apple và/hoặc các công ty liên kết của Apple cung cấp một số phần mềm và/hoặc nội dung nhất định để lưu vào bộ nhớ đệm (ví dụ: nội dung hiện có từ Mac App Store) ("Nội Dung Thích Hợp Của Apple"), một số tính năng của Phần Mềm Apple ("Tính Năng Lưu Nội Dung Vào Bộ Nhớ Đệm") có thể tự động tải về và lưu Nội Dung Thích Hợp Của Apple vào bộ nhớ đệm trên máy tính mang thương hiệu Apple đang chạy Phần Mềm Apple của bạn (cho mục đích của Phần này, máy tính mang thương hiệu Apple đó được gọi là "Máy Mac Hỗ Trợ Lưu Bộ Nhớ Đệm"). **Bằng việc sử dụng Tính Năng Lưu Nội Dung Vào Bộ Nhớ Đệm của Phần Mềm Apple, bạn đồng ý rằng Apple có thể tải về và lưu Nội Dung Thích Hợp Của Apple vào bộ nhớ đệm trên Máy Mac Hỗ Trợ Lưu Bộ Nhớ Đệm.** Bạn có thể tắt Tính Năng Lưu Nội Dung Vào Bộ Nhớ Đệm của Phần Mềm Apple vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách vào mục Chia Sẻ trong Cài Đặt Hệ Thống trên Máy Mac Hỗ Trợ Lưu Bộ Nhớ Đệm.

2. Tính Năng Lưu Nội Dung Vào Bộ Nhớ Đệm của Phần Mềm Apple chỉ sử dụng được trên Máy Mac Hỗ Trợ Lưu Bộ Nhớ Đệm mà bạn sở hữu hoặc quản lý và chỉ cho mục đích đẩy nhanh việc chuyển Nội Dung Thích Hợp Của Apple cho những người dùng cuối được ủy quyền ở nhà, công ty hoặc tổ chức của bạn. Bạn hiểu rằng những người dùng này có thể cần phải xác thực riêng với Apple trước khi nhận Nội Dung Thích Hợp Của Apple và rằng việc chuyển nhanh Nội Dung Thích Hợp Của Apple thông qua Máy Mac Hỗ Trợ Lưu Bộ Nhớ Đệm sẽ không làm thay đổi các điều khoản chi phối việc bạn hoặc những người dùng cuối của bạn nhận Nội Dung Thích Hợp Của Apple.

3. Bạn xác nhận và đồng ý rằng toàn bộ việc sử dụng Nội Dung Thích Hợp Của Apple sẽ tuân thủ các điều khoản cấp quyền sử dụng hiện hành chi phối loại Nội Dung Thích Hợp Của Apple được lưu vào bộ nhớ đệm. Các điều khoản này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở, Điều Khoản và Điều Kiện về Dịch Vụ Truyền Thông Của Apple, Điều Khoản và Điều Kiện về iCloud, Thỏa Thuận dành cho Giảng Viên iTunes U, Thỏa Thuận Cấp Phép Phần Mềm iTunes U và/hoặc các điều khoản cấp quyền sử dụng hiện hành đi kèm phần mềm được tải về, trừ phi phần mềm được tải về đi kèm với một thỏa thuận cấp phép riêng. Trong trường hợp đó, thỏa thuận riêng đó sẽ được áp dụng. Bạn có thể tìm thấy danh sách các Giấy Phép Phần Mềm Apple (SLA) tại đây: https://www.apple.com/legal/sla/. Bạn xác nhận và đồng ý rằng việc sử dụng Tính Năng Lưu Nội Dung Vào Bộ Nhớ Đệm và việc lưu giữ Nội Dung Thích Hợp Của Apple trên Máy Mac Hỗ Trợ Lưu Bộ Nhớ Đệm không cấp cho bạn bất kỳ quyền nào ngoài các quyền được cấp cho bạn theo các điều khoản cấp phép hiện hành đối với Nội Dung Thích Hợp Của Apple và sẽ không cấu thành hành động cấp, miễn trừ hay hạn chế bất kỳ quyền nào của Apple hoặc bất kỳ chủ sở hữu bản quyền nào khác đối với Nội Dung Thích Hợp Của Apple bất kỳ.

4. Bạn không được phép sử dụng Máy Mac Hỗ Trợ Lưu Bộ Nhớ Đệm với Tính Năng Lưu Nội Dung Vào Bộ Nhớ Đệm trên mạng mà bạn không sở hữu hoặc quản lý (hoặc bạn không được phép sử dụng hợp pháp cho các mục đích đó), hoặc cho phép những người dùng cuối ở ngoài nhà, công ty hoặc tổ chức của bạn truy cập vào Nội Dung Thích Hợp Của Apple. Bạn đồng ý chỉ sử dụng Tính Năng Lưu Nội Dung Vào Bộ Nhớ Đệm cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại hoặc cho việc sử dụng nội bộ trong công ty hoặc tổ chức của bạn, và chỉ trong phạm vi Giấy Phép này cho phép một cách rõ ràng. Bạn không được cung cấp cho bên thứ ba những dịch vụ có tích hợp hoặc sử dụng các dịch vụ hoặc thông tin được cung cấp bởi Tính Năng Lưu Nội Dung Vào Bộ Nhớ Đệm hoặc sử dụng Tính Năng Lưu

Nội Dung Vào Bộ Nhớ Đệm dưới bất kỳ hình thức nào.

5. Bằng việc bật Tính Năng Lưu Nội Dung Vào Bộ Nhớ Đệm của Phần Mềm Apple, bạn đồng ý rằng Apple có thể lưu trữ, giám sát và bảo mật Nội Dung Thích Hợp Của Apple trên Máy Mac Hỗ Trợ Lưu Bộ Nhớ Đệm, cũng như có thể thu thập và sử dụng thông tin kỹ thuật về Máy Mac Hỗ Trợ Lưu Bộ Nhớ Đệm của bạn và các mạng liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở, thông tin định danh phần cứng và địa chỉ IP, cho các mục đích nói trên. Bạn đồng ý không vô hiệu hóa, làm gián đoạn, xâm nhập, phá hoại hay can thiệp bằng bất kỳ cách nào khác vào các cơ chế xác minh, lưu trữ hoặc xác thực của Apple, chữ ký số, quản lý quyền kỹ thuật số hoặc các cơ chế bảo mật khác được triển khai trong hoặc bởi Phần Mềm Apple, dịch vụ, Nội Dung Thích Hợp Của Apple hoặc phần mềm hay công nghệ khác của Apple. Bạn cũng đồng ý không tạo điều kiện cho người khác thực hiện việc đó.

6. Apple bảo lưu quyền ngừng cung cấp Nội Dung Thích Hợp Của Apple cho việc lưu vào bộ nhớ đệm trên Máy Mac Hỗ Trợ Lưu Bộ Nhớ Đệm của bạn (ví dụ: một số nội dung mà bạn có thể đã lưu vào bộ nhớ đệm trước đây có thể sẽ không được cung cấp để lưu vào bộ nhớ đệm vào lần tới), đồng thời Apple có toàn quyền quyết định việc xóa bất kỳ Nội Dung Thích Hợp Của Apple nào đã được lưu vào bộ nhớ đệm trên Máy Mac Hỗ Trợ Lưu Bộ Nhớ Đệm của bạn vào bất kỳ thời điểm nào và Apple sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn trong trường hợp đó. Bạn hiểu rằng việc lưu Nội Dung Thích Hợp Của Apple vào bộ nhớ đệm có thể không được cung cấp ở một số quốc gia hoặc khu vực. Bạn có thể xóa Nội Dung Thích Hợp Của Apple đã được lưu vào bộ nhớ đệm và tắt Tính Năng Lưu Nội Dung Vào Bộ Nhớ Đệm vào bất kỳ thời điểm nào.

I. Kết Nối Màn Hình Từ Xa. Theo các điều khoản và điều kiện của Giấy Phép này, khi thực hiện kết nối từ xa từ một máy tính hoặc thiết bị điện tử khác (gọi là "Thiết Bị") đến một máy tính mang thương hiệu Apple đang chạy Phần Mềm Apple (cho mục đích của Phần này, máy tính mang thương hiệu Apple này được gọi là "Home Mac"), dù thông qua tính năng Chia Sẻ Màn Hình hay thông qua bất kỳ phương thức nào khác:

(i) vào một thời điểm bất kỳ, chỉ cho phép duy nhất một (1) Thiết Bị kết nối từ xa, dù là trực tiếp hay gián tiếp, để quản lý phiên giao diện màn hình của Phần Mềm Apple đang chạy và hiển thị trên Home Mac; và

(ii) một số lượng Thiết Bị hợp lý có thể kết nối từ xa cùng lúc với mục đích duy nhất là đồng thời quan sát cùng một phiên làm việc đồ họa trên màn hình của Phần Mềm Apple đang chạy và hiển thị trên Home Mac, với điều kiện là các thiết bị này không quản lý Phần Mềm Apple theo bất kỳ cách nào; nhưng

(iii) vào một thời điểm bất kỳ, chỉ có một (1) Thiết Bị mang thương hiệu Apple có thể kết nối từ xa, dù là trực tiếp hay gián tiếp, để quản lý một phiên giao diện màn hình đồ họa riêng lẻ của Phần Mềm Apple khác với phần mềm đang chạy và hiển thị trên Home Mac, và việc kết nối này chỉ có thể được thực hiện thông qua tính năng Chia Sẻ Màn Hình của Phần Mềm Apple.

Trừ phi được Phần 2I này hoặc Phần 3 cho phép rõ ràng, hoặc trừ phi được Apple cấp phép theo cách khác, bạn đồng ý không sử dụng Phần Mềm Apple hoặc bất kỳ chức năng nào của Phần Mềm Apple cùng với văn phòng dịch vụ, tính năng chia sẻ thời gian, chia sẻ thiết bị đầu cuối hoặc các kiểu dịch vụ tương tự khác, dù các dịch vụ này được cung cấp trong phạm vi tổ chức của bạn hay cho các bên thứ ba.

J. Các Hạn Chế Sử Dụng Khác. Theo những hạn chế về quyền sử dụng được quy định trong Giấy Phép này, bạn đồng ý không, cài đặt, sử dụng hay chạy Phần Mềm Apple trên bất kỳ máy tính nào không mang thương hiệu Apple, hay cho phép những người khác làm việc đó. Bạn đồng ý không gỡ bỏ, che khuất hay thay đổi bất kỳ thông báo sở hữu độc quyền nào (bao gồm cả các thông báo bản quyền và nhãn hiệu) mà có thể được gắn với hoặc nằm trong Phần Mềm Apple. Trừ phi các điều khoản của Giấy Phép này cho phép hoặc Apple cấp phép theo cách khác: (i) vào một thời điểm bất kỳ chỉ cho phép duy nhất một người dùng được sử dụng Phần Mềm Apple, và (ii) bạn không được cung cấp Phần Mềm Apple qua mạng để nhiều máy tính có thể chạy hoặc sử dụng Phần Mềm Apple cùng lúc. Trừ phi được Phần 3 cho phép rõ ràng, bạn không được cho thuê, cho mượn, bán, phân phối lại hay cấp phép bổ sung đối với Phần Mềm Apple.

K. Bản Sao Dự Phòng. Bạn có thể tạo một bản sao của Phần Mềm Apple (không bao gồm mã Khởi Động ROM (Boot ROM code) và vi chương trình Apple khác được nhúng hoặc nằm trong phần cứng mang thương hiệu Apple theo cách khác) dưới dạng máy có thể đọc được để dùng cho mục đích sao lưu dự phòng; với điều kiện là bản sao dự phòng phải bao gồm tất cả các thông báo về bản quyền hoặc quyền sở hữu khác có trong bản gốc. Mã Khởi Động ROM (Boot ROM code) và vi chương trình Apple chỉ được cung cấp để sử dụng trên phần cứng mang thương hiệu Apple và bạn không được sao chép, sửa đổi hay phân phối lại mã Khởi Động ROM (Boot ROM code) hoặc vi chương trình Apple hay bất kỳ phần nào trong đó.

L. Di Chuyển Phần Mềm Hiện Tại. Nếu bạn sử dụng Trợ Lý Thiết Lập/Di Chuyển để chuyển phần mềm từ máy tính mang thương hiệu Apple này sang máy tính mang thương hiệu Apple khác, xin nhớ rằng việc tiếp tục sử dụng bản gốc của phần mềm có thể không được phép khi bản sao đã được chuyển sang một máy tính khác, trừ phi bản sao của bạn đã được cấp phép trên cả hai máy tính. Bạn nên kiểm tra điều khoản và điều kiện hiện hành của các thỏa thuận cấp phép phần mềm có liên quan. Phần mềm và dịch vụ của bên thứ ba có thể không tương thích với Phần Mềm Apple này và việc cài đặt Phần Mềm Apple này có thể ảnh hưởng đến việc cung cấp và sử dụng phần mềm hoặc dịch vụ của bên thứ ba đó.

M. Nguồn Mở. Một số thành phần của Phần Mềm Apple và các chương trình nguồn mở của bên thứ ba chứa trong Phần Mềm Apple đã được hoặc có thể được Apple cung cấp trên trang web Nguồn Mở của hãng (https://www.opensource.apple.com/) (gọi chung là "Thành Phần Nguồn Mở"). Bạn chỉ có thể sửa đổi hoặc thay thế các Thành Phần Nguồn Mở này với điều kiện: (i) Phần Mềm Apple sau khi sửa đổi được sử dụng, thay cho Phần Mềm Apple chưa sửa đổi, trên các máy tính mang thương hiệu Apple mà bạn sở hữu hoặc quản lý, với điều kiện là máy tính mang thương hiệu Apple này chứa bản sao được cấp quyền hợp lệ của Phần Mềm Apple; và (ii) bạn tuân thủ các điều khoản của Giấy Phép này cũng như bất kỳ điều khoản cấp phép hiện hành nào chi phối việc sử dụng các Thành Phần Nguồn Mở. Apple không có nghĩa vụ cung cấp bản cập nhật, dịch vụ bảo trì, bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật hoặc phương án hỗ trợ khác hay các dịch vụ cho Phần Mềm Apple sau khi sửa đổi. Bạn xác nhận rõ ràng rằng nếu phần cứng Apple bị hỏng hoặc tổn hại do việc sửa đổi Thành Phần Nguồn Mở của Phần Mềm Apple thì trường hợp hỏng hóc hoặc tổn hại này sẽ bị loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành phần cứng của Apple.

N. Không Áp Dụng Kỹ Thuật Đảo Ngược. Bạn không được, và đồng ý không cho phép người khác cũng như bản thân bạn, sao chép (trừ phi Giấy Phép này hoặc Quy Tắc Sử Dụng cho phép rõ ràng nếu các quy định này áp dụng cho bạn), dịch ngược, áp dụng kỹ thuật đảo ngược, tách rời, cố gắng tìm mã nguồn, giải mã, sửa đổi hoặc tạo ra các tác phẩm phái sinh của Phần Mềm Apple hoặc bất kỳ dịch vụ nào mà Phần Mềm Apple cung cấp hay bất kỳ phần nào trong đó (trừ phi và chỉ trong phạm vi luật hiện hành hoặc các điều khoản cấp phép chi phối việc sử dụng Thành Phần Nguồn Mở có thể có trong Phần Mềm Apple cấm các hạn chế nêu trên). Bạn cũng đồng ý không can thiệp, vô hiệu hóa hay làm sai lệch bất kỳ âm thanh, hình ảnh hay chỉ báo nào khác của Phần Mềm Apple hoặc phần cứng mang thương hiệu Apple (do Apple cung cấp) để biểu thị việc quay video, ghi âm, ghi màn hình hoặc ghi hình bằng camera đang được thực hiện.

O. Tuân Thủ Pháp Luật. Bạn đồng ý sử dụng Phần Mềm và Dịch Vụ của Apple (như được định nghĩa ở Phần 6 bên dưới) phù hợp với tất cả các luật và quy định hiện hành, bao gồm luật của quốc gia hoặc khu vực nơi bạn cư trú hoặc tải về/sử dụng Phần Mềm và Dịch Vụ của Apple. Bạn cũng đồng ý không sử dụng Phần Mềm và Dịch Vụ của Apple để tạo ra nội dung nhân tạo (ví dụ: nội dung khiêu dâm hoặc nội dung tình dục do AI tạo ra) theo bất kỳ hình thức nào bị luật hiện hành cấm. Các tính năng của Phần Mềm và Dịch Vụ của Apple có thể không được cung cấp ở một số ngôn ngữ hoặc khu vực. Một số tính năng có thể thay đổi theo khu vực. Một số tính năng hoặc nội dung của Phần Mềm và Dịch Vụ của Apple có thể phải tuân theo các điều khoản hoặc hạn chế bổ sung. Một số tính năng của Phần Mềm và Dịch Vụ của Apple cần phải có kết nối Internet.

P. Phần Mềm Của Bên Thứ Ba. Trong gói Phần Mềm Apple và trong bản nâng cấp, bản cập nhật hoặc bổ sung cho Phần Mềm Apple, Apple đã cung cấp và có thể cung cấp quyền truy cập vào một số phần mềm hoặc dịch vụ của bên thứ ba để thuận tiện cho bạn. Trong phạm vi mà Phần Mềm Apple bao gồm hoặc cung cấp quyền truy cập vào bất kỳ phần mềm hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba, Apple không có nghĩa vụ ngầm định hay rõ ràng trong việc cung cấp bất kỳ dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật hoặc phương án hỗ trợ khác cho phần mềm hoặc các dịch vụ đó. Vui lòng liên hệ trực tiếp với bên bán, nhà sản xuất phần mềm hoặc nhà cung cấp dịch vụ thích hợp để được hỗ trợ về mặt kỹ thuật và nhận dịch vụ khách hàng liên quan đến phần mềm, dịch vụ và/hoặc sản phẩm của họ.

Q. Thay Đổi Cho Phần Mềm Apple. Phần Mềm Apple sẽ định kỳ kiểm tra với Apple về các Thay Đổi Cho Phần Mềm Apple. Nếu có thay đổi thì thay đổi có thể tự động được tải về và cài đặt trên máy tính và các thiết bị ngoại vi của bạn, nếu phù hợp. **Bằng việc sử dụng Phần Mềm Apple, bạn đồng ý rằng Apple có thể tự động tải về và cài đặt Thay Đổi Cho Phần Mềm Apple trên máy tính cũng như các thiết bị ngoại vi của bạn.** Bạn có thể tắt tính năng tự động cập nhật hệ điều hành và Cải Tiến Bảo Mật Trong Nền bất kỳ lúc nào bằng cách điều chỉnh cài đặt trong phần Cài Đặt Hệ Thống. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Hướng Dẫn Sử Dụng dành cho máy tính của bạn.

R. Nhân Vật Hệ Thống. Theo các điều khoản và điều kiện của Giấy Phép này, bạn có thể sử dụng các nhân vật Genmoji và Memoji có trong Phần Mềm Apple hoặc do Phần Mềm Apple tạo ra ("Nhân Vật Hệ Thống"): (i) khi chạy Phần Mềm Apple và (ii) để tạo nội dung và dự án gốc của chính bạn cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại. Giấy Phép này không cho phép sử dụng Nhân Vật Hệ Thống cho các mục đích khác, bao gồm nhưng không giới hạn

ở việc sử dụng, tạo bản sao, hiển thị, trình diễn, ghi hình/ghi âm, công bố hoặc phân phối lại bất kỳ Nhân Vật Hệ Thống nào cho mục đích lợi nhuận, phi lợi nhuận, chia sẻ cộng đồng hoặc thương mại.

3. Cho thuê các Dịch Vụ Được Cho Phép Của Bên Phát Triển.
A. Cho Thuê. Bạn có thể cho thuê hoặc cho thuê lại toàn bộ phiên bản được cấp phép hợp lệ của Phần Mềm Apple đối với một cá nhân hoặc tổ chức (gọi là "Bên thuê") miễn là tất cả các điều kiện sau đây được đáp ứng, trừ phi có quy định khác bằng văn bản, được ký tên hoặc ban hành bởi đại diện được ủy quyền của Apple:

(i) Phần Mềm Apple cho thuê chỉ được sử dụng cho mục đích cung cấp Dịch Vụ Được Cho Phép Của Bên Phát Triển và mỗi Bên Thuê cần phải đọc và đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản trong Giấy Phép này;

(ii) mỗi thời hạn cho thuê phải có thời gian tối thiểu là hai mươi tư (24) giờ liên tiếp;

(iii) trong thời hạn thuê, Bên Thuê Là Người Dùng Cuối phải có quyền sử dụng và quản lý độc quyền và duy nhất đối với Phần Mềm Apple và phần cứng mang thương hiệu Apple mà Phần Mềm Apple được cài đặt, trừ phi bạn, với tư cách bên cho thuê Phần Mềm Apple ("Bên Cho Thuê"), cung cấp dịch vụ hỗ trợ quản lý cho Phần Mềm Apple; và

(iv) trước khi sử dụng Phần Mềm Apple, Bên Thuê Là Người Dùng Cuối phải đọc và đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản của Giấy Phép này và các điều khoản áp dụng cho bất kỳ phần mềm nào được cài đặt sẵn trên Phần Mềm Apple, bao gồm nhưng không giới hạn ở phần mềm bên phát triển Xcode của Apple và bất kỳ phần mềm nào khác của Apple hoặc của bên thứ ba.

Cho mục đích của Phần 3 này: (A) Bên Thuê Là Người Dùng Cuối là Bên Thuê thuộc nhóm người dùng cuối sử dụng Phần Mềm Apple cho thuê chỉ cho các Dịch Vụ Được Cho Phép Của Bên Phát Triển; và (B) Các Dịch Vụ Được Cho Phép Của Bên Phát Triển là các dịch vụ tích hợp liên tục, bao gồm nhưng không giới hạn ở phát triển phần mềm, xây dựng phần mềm từ mã nguồn, thử nghiệm tự động trong quá trình phát triển phần mềm và chạy các công cụ bên phát triển cần dùng để hỗ trợ những hoạt động đó. Mỗi Bên Cho Thuê phải cung cấp cho Apple một thông báo trước khi cho thuê hoặc cho thuê lại Phần Mềm Apple theo Phần 3 này bằng cách liên hệ với bộ phận Quan Hệ Với Nhà Phát Triển Apple (https://developer.apple.com/contact/macos-license/).

B. Cho Thuê Lại. Bên Thuê có thể tiếp tục cho thuê lại Phần Mềm Apple theo Phần 3 này với điều kiện là Bên Thuê đó tuân thủ tất cả các điều khoản của Phần 3 này. Bên Thuê cho thuê lại Phần Mềm Apple (Bên Thuê đó cũng sẽ được coi là Bên Cho Thuê theo Phần 3 này) phải hoàn toàn chuyển giao quyền sử dụng và quản lý độc quyền đối với Phần Mềm Apple và phần cứng mang thương hiệu Apple mà Phần Mềm Apple được cài đặt cho Bên Thuê của họ trong thời hạn thuê.

C. Thực Thi. Là Bên Cho Thuê, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm: (i) đảm bảo rằng mỗi Bên Thuê tuân thủ các yêu cầu của Phần 3 này; (ii) đảm bảo rằng mỗi Bên Thuê đồng ý với tất cả các điều khoản cấp phép hiện hành; và (iii) hỗ trợ Apple thực thi việc tuân thủ các yêu cầu đó. Nếu Bên Thuê vi phạm Giấy Phép này hoặc các điều khoản cấp phép hiện hành khác của Apple thì các quyền của Bên Thuê khi sử dụng Phần Mềm Apple sẽ tự động chấm dứt và bạn đồng ý chấm dứt ngay lập tức việc Bên Thuê sử dụng Phần Mềm Apple ngay khi bạn phát hiện vi phạm đó hoặc khi có văn bản thông báo từ Apple về vi phạm đó.

D. Ảo Hóa. Với mỗi bản sao của Phần Mềm Apple được cho thuê theo Phần 3 này, Bên Thuê hoặc Bên Cho Thuê (không phải cả hai) có thể cài đặt, sử dụng và chạy các bản sao hoặc phiên bản bổ sung của Phần Mềm Apple trong môi trường hệ điều hành ảo tuân theo Phần 2B(iii), với điều kiện là Bên Cho Thuê chỉ được ảo hóa một phiên bản hoặc bản sao của Phần Mềm Apple để làm công cụ cấp quyền cho mục đích cung cấp cho Bên Thuê khả năng truy cập và sử dụng Phần Mềm Apple theo Phần 3 này.

E. Cấu Hình Hệ Thống. Nếu bạn là Bên Thuê, bạn thừa nhận rằng Phần Mềm Apple có thể đã được Bên Cho Thuê cấu hình trước đó, bao gồm một số cài đặt Phân Tích, Dịch Vụ Định Vị và các tính năng khác liên quan đến bảo mật, quyền riêng tư và thu thập dữ liệu. Bạn xác nhận và đồng ý rằng Apple không chịu trách nhiệm về việc cấu hình Phần Mềm Apple mà Bên Cho Thuê đã thực hiện.

4. Chuyển Nhượng.
A. Nếu bạn có Phần Mềm Apple được cài đặt sẵn trên phần cứng mang thương hiệu Apple hoặc bạn lấy được giấy phép Phần Mềm Apple từ Mac App Store hoặc thông qua một bản cập nhật phần mềm, thì bạn có thể chuyển giao một lần vĩnh viễn tất cả các quyền theo giấy phép của bạn đối với Phần Mềm Apple (ở dạng nguyên bản như được

Apple cung cấp) cho một bên khác, với điều kiện: (i) Phần Mềm Apple được chuyển giao cùng với phần cứng mang thương hiệu Apple của bạn; (ii) việc chuyển giao phải bao gồm toàn bộ Phần Mềm Apple, kể cả các thành phần cấu thành và Giấy Phép này; (iii) bạn không thể giữ lại bất kỳ bản sao nào của Phần Mềm Apple, dù là toàn bộ hay một phần, kể cả những bản sao được lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị lưu trữ khác; và (iv) bên nhận Phần Mềm Apple đã đọc và đồng ý chấp thuận các điều khoản và điều kiện của Giấy Phép này. Cho mục đích của Giấy Phép này, nếu Apple cung cấp bản cập nhật (ví dụ: phiên bản 10.14 lên phiên bản 10.14.1) cho Phần Mềm Apple thì bản cập nhật sẽ được coi là một phần của Phần Mềm Apple và không được phép chuyển giao theo cách tách biệt với phiên bản Phần Mềm Apple trước khi cập nhật.

B. Bạn không được chuyển giao Phần Mềm Apple đã sửa đổi hoặc thay thế theo Phần 2M nêu trên. Tất cả các thành phần của Phần Mềm Apple được cung cấp trong một gói và không được tách rời khỏi gói đó để phân phối thành ứng dụng độc lập. Lưu ý rằng Phần Mềm Apple được cung cấp với một sản phẩm phần cứng mang thương hiệu Apple cụ thể có thể không chạy trên các kiểu máy khác của phần cứng mang thương hiệu Apple.

C. Bất kỳ bản sao nào của Phần Mềm Apple mà Apple có thể cung cấp để phục vụ hoạt động khuyến mại, đánh giá, chẩn đoán hoặc khôi phục sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích đó và không được bán lại hay chuyển nhượng.

D. Apple có thể chuyển giao tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Giấy Phép này hay bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào dưới đây cho bất kỳ đơn vị liên kết hoặc công ty con nào của Apple tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo.

5. Chấp Thuận Việc Sử Dụng Dữ Liệu. Một số tính năng, như Phân Tích, Dịch Vụ Định Vị, Siri, Đọc Chính Tả và Spotlight, có thể yêu cầu thông tin từ máy tính của bạn để cung cấp các chức năng tương ứng. Khi bạn bật hoặc sử dụng các tính năng này, bạn sẽ được cung cấp chi tiết về những thông tin mà các tính năng này gửi tới Apple và cách thức thông tin được sử dụng. Bạn có thể tìm hiểu thêm tại https://www.apple.com/vn/privacy/. Vào mọi thời điểm, thông tin của bạn sẽ được xử lý theo Chính Sách Quyền Riêng Tư của Apple, có tại: https://www.apple.com/legal/privacy/.

6. Phần Mềm Apple, các Dịch Vụ và Tài Liệu Của Bên Thứ Ba.
A. Quy Định Chung. Phần Mềm Apple có thể cho phép bạn truy cập vào iTunes Store, Mac App Store, Apple Books, Game Center, iCloud, Bản Đồ, News của Apple cũng như các dịch vụ và trang web khác của Apple và của bên thứ ba (sau đây được gọi chung và gọi riêng là "Dịch Vụ"). Để sử dụng Dịch Vụ, bạn cần phải có kết nối Internet. Một số Dịch Vụ có thể yêu cầu Tài Khoản Apple, yêu cầu bạn phải chấp nhận các điều khoản bổ sung và có thể phải trả thêm phí. Bằng việc sử dụng phần mềm kết nối với một Tài Khoản Apple hoặc các Dịch Vụ Apple khác, bạn đồng ý chấp thuận các điều khoản dịch vụ áp dụng, ví dụ như các Điều Khoản và Điều Kiện Dịch Vụ Truyền Thông Của Apple mới nhất áp dụng cho quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi bạn truy cập vào các Dịch Vụ này. Bạn có thể truy cập và xem các Điều Khoản và Điều Kiện này tại https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/vn/terms.html.

B. Nếu bạn đăng ký iCloud thì một số tính năng của iCloud như "iCloud Drive", "Album chung" và "Tìm" có thể được truy cập trực tiếp từ Phần Mềm Apple. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng việc bạn sử dụng iCloud và các tính năng này tuân theo các điều khoản và điều kiện mới nhất của dịch vụ iCloud, có tại: https://www.apple.com/legal/internet-services/icloud/vn/terms.html.

C. Nội Dung Của Ứng Dụng News. Bạn chỉ được sử dụng nội dung truy cập được thông qua ứng dụng News cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại và việc sử dụng đó không chuyển giao bất kỳ quyền sở hữu nào trong nội dung đó cho bạn, đồng thời đặc biệt loại trừ, nhưng không giới hạn ở bất kỳ quyền sử dụng mang tính thương mại hoặc quảng bá nào với nội dung đó.

D. Bản Đồ. Dịch vụ bản đồ và các tính năng của Phần Mềm Apple ("Bản Đồ"), bao gồm cả phạm vi dữ liệu bản đồ, có thể thay đổi theo khu vực. Khi bạn bật hoặc sử dụng Bản Đồ, bạn sẽ được cung cấp chi tiết về những thông tin mà ứng dụng gửi cho Apple và cách thức thông tin đó được sử dụng. Bạn xác nhận và đồng ý rằng việc bạn sử dụng Bản Đồ sẽ tuân theo các điều khoản và điều kiện mới nhất của dịch vụ Bản Đồ mà bạn có thể truy cập và xem trong thanh bên của ứng dụng Bản Đồ.

E. Trí Tuệ Nhân Tạo. Các thiết bị, Phần Mềm và Dịch Vụ của Apple cũng có thể cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các tính năng trí tuệ nhân tạo (gọi chung là "Trí Tuệ Nhân Tạo"). Trí Tuệ Nhân Tạo có thể mắc lỗi. Đôi khi, các nguồn mà Trí Tuệ Nhân Tạo sử dụng có thể không đáng tin cậy, không liên quan hoặc không chính xác và đôi khi Trí Tuệ Nhân Tạo có thể cung cấp cho bạn thông tin sai. Trí Tuệ Nhân Tạo có thể sử dụng thông tin tìm thấy trên Internet khi đưa ra phản hồi. Kết quả có thể trông thuyết phục nhưng cũng có thể chưa hoàn chỉnh, không chính xác hoặc không phù hợp. Hãy nhớ vận dụng óc phán đoán và kiểm tra thông tin bạn nhận được từ Trí Tuệ Nhân Tạo trước khi đưa ra

quyết định hay hành động. Bạn đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm đánh giá độ hoàn chỉnh, sự chính xác và tính phù hợp của kết quả đối với trường hợp sử dụng của bạn, bao gồm cả việc cần có người rà soát. Trí Tuệ Nhân Tạo không được thiết kế hay nhằm mục đích cung cấp, và bạn không nên sử dụng kết quả của Trí Tuệ Nhân Tạo để cung cấp lời khuyên chuyên nghiệp hay hỗ trợ đưa ra quyết định liên quan đến vấn đề sức khỏe, tài chính, pháp lý, thương mại hoặc các hoạt động rủi ro cao khác mà không có sự rà soát của con người. Mọi kết quả liên quan đến các chủ đề đó chỉ được cung cấp cho mục đích tham khảo và không thay thế cho lời khuyên của chuyên gia có trình độ chuyên môn. Bạn công nhận và đồng ý rằng bạn – chứ không phải Apple – chịu trách nhiệm cho việc sử dụng, phản hồi và mọi hành động bạn thực hiện liên quan đến kết quả do Trí Tuệ Nhân Tạo tạo ra dựa trên câu lệnh của bạn. Bạn không được truy cập, sử dụng, nhập lệnh hoặc cho phép người khác truy cập, sử dụng hay nhập lệnh cho Trí Tuệ Nhân Tạo theo bất kỳ cách nào có thể: (i) bóc lột, làm hại hoặc đe dọa làm hại trẻ em, bao gồm việc tạo, phân phối hoặc quảng bá tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em, (ii) thúc đẩy hoặc dung túng hành vi bạo lực vì bất kỳ lý do nào, (iii) khuyến khích việc sử dụng vũ khí hoặc vật dụng nguy hiểm một cách bất hợp pháp hoặc liều lĩnh, (iv) tạo điều kiện, thúc đẩy hoặc tô vẽ bất kỳ hình thức tự tử hoặc tự gây thương tích nào, (v) lừa dối hoặc gây hiểu lầm cho người khác, bao gồm các hoạt động liên quan đến đạo văn, gian lận học thuật, lừa đảo, gian lận, lừa đảo trực tuyến, phần mềm độc hại và lan truyền thông tin sai lệch hoặc thông tin xuyên tạc, (vi) phân loại cá nhân dựa trên dữ liệu sinh trắc học để suy ra các thuộc tính nhạy cảm, (vii) đánh giá hoặc phân loại cá nhân dựa trên hành vi xã hội hoặc đặc điểm cá nhân dẫn đến tình trạng đối xử bất lợi hoặc phân biệt đối xử, trong bối cảnh không liên quan đến dữ liệu gốc hoặc không chính đáng, không tương xứng, (viii) tham gia đánh giá nguy cơ một cá nhân thực hiện hành vi phạm tội, hoặc phục vụ cho mục đích chính thức liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật hoặc tư pháp hình sự, (ix) tìm cách lạm dụng, xâm phạm, làm gián đoạn hoặc truy cập trái phép vào mạng, hệ thống hoặc dịch vụ của người khác (bao gồm cả Apple), (x) phá vỡ bất kỳ chính sách an toàn, rào chắn hoặc hạn chế nào trong bất kỳ Phần Mềm hoặc Dịch Vụ nào của Apple, (xi) xóa hình mờ hoặc thông tin xác thực nội dung khác nhằm xác định quyền sở hữu trí tuệ hoặc gắn nhãn nội dung là do AI tạo ra hoặc (xii) sử dụng kết quả được tạo ra từ các chức năng và tính năng của Trí Tuệ Nhân Tạo để đào tạo, tinh chỉnh hoặc cải thiện một mô hình trí tuệ nhân tạo khác. Bạn giữ toàn bộ quyền, quyền sở hữu và quyền lợi – bao gồm cả quyền sở hữu trí tuệ – mà bạn có đối với những câu lệnh bạn đã gửi cho Trí Tuệ Nhân Tạo. Theo các quyền hiện có của Apple hoặc bên thứ ba, Apple không nắm giữ quyền sở hữu đối với bất kỳ kết quả nào bạn nhận được từ Trí Tuệ Nhân Tạo. Bạn sẽ cần tự xác định các quyền, bao gồm cả quyền sở hữu trí tuệ, mà bạn có đối với kết quả cũng như khả năng sử dụng kết quả đó, có xét đến bối cảnh sử dụng và luật pháp của (các) khu vực pháp lý liên quan. Kết quả bạn nhận được từ Trí Tuệ Nhân Tạo có thể không dành riêng cho bạn. Những người khác có thể gửi câu lệnh tương tự như câu lệnh của bạn và họ có thể nhận được phản hồi giống, tương tự hoặc khác.

F. Bạn hiểu rằng khi sử dụng bất kỳ Phần Mềm và Dịch Vụ nào của Apple, bạn có thể gặp nội dung có thể có tính công kích, khiếm nhã, hoặc không mong muốn, nội dung này có thể bị coi hoặc không bị coi là chứa ngôn từ thô tục, và rằng kết quả của hoạt động tìm kiếm bất kỳ, đầu ra của Trí Tuệ Nhân Tạo hoặc việc nhập một URL cụ thể có thể tự động và ngoài ý muốn tạo ra các liên kết hoặc tham chiếu đến nội dung không phù hợp hoặc có thể không phản ánh quan điểm của Apple. Tuy nhiên, bạn đồng ý chịu toàn bộ rủi ro khi sử dụng Phần Mềm và Dịch Vụ của Apple, đồng thời Apple, các công ty liên kết, đại lý, bên ủy nhiệm, hoặc các bên cấp phép sử dụng của Apple sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào với bạn đối với nội dung có thể bị coi là có tính công kích, khiếm nhã, hoặc không mong muốn.

G. Một số Phần Mềm và Dịch Vụ của Apple có thể hiển thị, chứa hoặc cung cấp nội dung, dữ liệu, thông tin, các ứng dụng hoặc tài liệu từ các bên thứ ba (“Tài Liệu Của Bên Thứ Ba”) hoặc tạo ra các đường dẫn liên kết tới các trang web của bên thứ ba. Bằng việc sử dụng Phần Mềm và Dịch Vụ của Apple, bạn thừa nhận và đồng ý rằng Apple không có trách nhiệm kiểm tra hay đánh giá nội dung, độ chính xác, tính hoàn thiện, tính hợp thời, hiệu lực, sự tuân thủ quy định về bản quyền, tính hợp pháp, sự tuân thủ các quy tắc, chất lượng hoặc các khía cạnh khác của Tài Liệu Của Bên Thứ Ba hoặc các trang web đó. Apple, các nhân viên, công ty liên kết, công ty con của Apple không bảo đảm hay xác nhận, cũng như không gánh và chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm nào với bạn hoặc bất kỳ người nào về Dịch Vụ của bất kỳ bên thứ ba nào, Tài Liệu Của Bên Thứ Ba hoặc các trang web hay các tài liệu, sản phẩm, hoặc dịch vụ khác của bên thứ ba. Tài Liệu Của Bên Thứ Ba và liên kết tới các trang web khác được cung cấp với mục đích duy nhất là tạo thuận lợi cho bạn.

H. Cả Apple và các bên cung cấp nội dung cho Apple đều không bảo đảm về tình trạng sẵn có, độ chính xác, tính hoàn chỉnh, độ tin cậy hoặc tính kịp thời của thông tin lưu trữ, dữ liệu định vị, dữ liệu sức khỏe hoặc bất kỳ dữ liệu nào khác mà bất kỳ Phần Mềm và Dịch Vụ nào của Apple hiển thị. Thông tin tài chính do bất kỳ Phần Mềm và Dịch Vụ nào của Apple hiển thị đều chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và bạn không nên xem chúng như lời khuyên đầu tư. Trước khi tiến hành bất kỳ giao dịch chứng khoán nào dựa trên thông tin thu được qua Phần Mềm và Dịch Vụ của Apple, bạn nên tham vấn chuyên gia tài chính hoặc chứng khoán có trình độ chuyên môn theo quy định của pháp luật để đưa ra các tư vấn về tài chính hoặc chứng khoán tại quốc gia hoặc khu vực của bạn. Dữ liệu định vị do bất kỳ Phần Mềm và Dịch Vụ nào của Apple cung cấp, bao gồm cả dịch vụ Bản Đồ Apple, chỉ được cung cấp cho mục đích

điều hướng và lên kế hoạch cơ bản, không được dùng trong các tình huống cần thông tin vị trí chính xác hoặc trong trường hợp dữ liệu định vị bị lỗi, không chính xác, bị chậm trễ hoặc không đầy đủ có thể gây tử vong, thương tật cá nhân hay thiệt hại về tài sản hoặc môi trường. Bạn đồng ý rằng các kết quả mà bạn nhận được từ dịch vụ Bản Đồ có thể khác với điều kiện đường sá hoặc địa hình thực tế do các yếu tố có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của dữ liệu Bản Đồ, ví dụ như các yếu tố thời tiết, điều kiện đường sá và giao thông, các sự kiện địa chính trị. Để bảo đảm an toàn cho bạn, bạn cần luôn chú ý đến các biển chỉ đường và điều kiện đường xá hiện tại. Tuân theo luật giao thông và thông lệ lái xe an toàn, đồng thời lưu ý rằng chỉ dẫn cho người đi bộ và đi xe đạp có thể không chứa thông tin về các lối đi đã được xác định.

I. Trong trường hợp bạn truyền bất kỳ nội dung nào thông qua Phần Mềm và Dịch Vụ của Apple, bạn cam kết rằng bạn sở hữu mọi quyền đối với hoặc được ủy quyền hoặc được phép truyền một cách hợp pháp nội dung đó, đồng thời nội dung đó không vi phạm bất kỳ điều khoản dịch vụ nào áp dụng cho Phần Mềm và Dịch Vụ của Apple. Bạn đồng ý rằng Phần Mềm và Dịch Vụ của Apple bao gồm nội dung, thông tin và tài liệu thuộc sở hữu riêng của Apple, chủ sở hữu trang web hoặc các bên cấp phép sử dụng của Apple và chủ sở hữu trang web, và được bảo vệ bởi các quy định về sở hữu trí tuệ và các luật khác, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn bởi bản quyền. Bạn đồng ý sẽ không sử dụng các nội dung, thông tin hoặc tài liệu đó trừ các trường hợp được phép sử dụng Phần Mềm Apple và các Dịch Vụ và không sử dụng các nội dung, thông tin hoặc tài liệu đó theo cách thức trái với các điều khoản của Giấy Phép này hoặc theo cách thức vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của một bên thứ ba hoặc của Apple. Không được sao chép bất kỳ phần nào trong Phần Mềm và Dịch Vụ của Apple dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào. Bạn đồng ý không sửa đổi, cho thuê, cho mượn, bán, phân phối, hay tạo sản phẩm phái sinh từ Phần Mềm và Dịch Vụ của Apple, theo bất kỳ cách nào, và bạn sẽ không khai thác Phần Mềm và Dịch Vụ của Apple theo bất kỳ cách nào không được phép, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng Phần Mềm và Dịch Vụ của Apple để phát tán bất kỳ vi-rút, sâu máy tính, mã trojan hay phần mềm độc hại nào khác, xâm phạm hoặc làm cho mạng bị quá tải. Bạn cũng đồng ý không sử dụng Phần Mềm và Dịch Vụ của Apple dưới bất kỳ hình thức nào để gửi thư rác, lừa đảo, quấy rối, lạm dụng, rình rập, đe dọa, bêu xấu, thực hiện (hoặc cố gắng thực hiện) hành vi lừa đảo (bao gồm cả việc gửi thông tin liên lạc nhằm lừa dối ai đó theo cách có thể gây tổn thất hoặc gây hại), hoặc xâm phạm hay vi phạm quyền của bất kỳ bên nào khác và rằng Apple không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ việc sử dụng nào như vậy của bạn, cũng như đối với bất kỳ tin nhắn hay thông tin liên lạc quấy rối, đe dọa, bêu xấu, xúc phạm, xâm phạm hay bất hợp pháp nào mà bạn có thể nhận được do sử dụng bất kỳ Phần mềm và Dịch vụ nào của Apple.

J. Một số Phần Mềm, Dịch Vụ của Apple và Tài Liệu Của Bên Thứ Ba có thể không có sẵn ở một số ngôn ngữ hoặc ở một số quốc gia hoặc khu vực. Apple không cam kết rằng Phần Mềm, Dịch Vụ của Apple và Tài Liệu Của Bên Thứ Ba này có sẵn hoặc phù hợp cho việc sử dụng tại bất kỳ địa điểm cụ thể nào. Trong phạm vi bạn chọn sử dụng hoặc truy cập Phần Mềm, Dịch Vụ của Apple hoặc Tài Liệu Của Bên Thứ Ba này, bạn tự mình làm việc này và tự chịu trách nhiệm về việc tuân thủ các luật hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở luật hiện hành của quốc gia sở tại và các luật về quyền riêng tư và thu thập dữ liệu. Apple và các bên cấp phép của Apple bảo lưu quyền thay đổi, tạm ngừng, xóa bỏ hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào Phần Mềm và Dịch Vụ của Apple tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo. Apple sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý, trong mọi trường hợp, đối với việc xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào các Phần Mềm và Dịch Vụ của Apple liên quan. Apple còn có thể đặt giới hạn đối với việc sử dụng hoặc truy cập một số Phần Mềm và Dịch Vụ của Apple mà không cần thông báo hoặc chịu trách nhiệm pháp lý trong mọi trường hợp.

7. Chấm Dứt. Giấy Phép này sẽ có hiệu lực cho đến khi chấm dứt. Quyền của bạn theo Giấy Phép này sẽ tự động chấm dứt hoặc hết hiệu lực theo cách khác mà Apple không cần phải thông báo nếu bạn không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào của Giấy Phép này. Khi Giấy Phép này chấm dứt, bạn sẽ phải chấm dứt hoàn toàn việc sử dụng Phần Mềm Apple và hủy bỏ tất cả các bản sao, dù là toàn bộ hay một phần, của Phần Mềm Apple. Các Phần 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 và 13 của Giấy Phép này vẫn có hiệu lực sau khi Giấy Phép chấm dứt.

8. Tuyên Bố Khước Từ Đảm Bảo.
A. Nếu bạn là một khách hàng tiêu dùng (bạn không sử dụng Phần Mềm Apple cho mục đích kinh doanh, thương mại, hay nghề nghiệp), bạn có thể có các quyền pháp lý cho phép các hạn chế sau đây không áp dụng với bạn, và trong trường hợp bị cấm, các hạn chế này sẽ không áp dụng cho bạn. Để tìm hiểu thêm về các quyền, bạn nên liên hệ với một tổ chức tư vấn người tiêu dùng ở địa phương và tham khảo Phụ Lục Theo Khu Vực Pháp Lý.

B. TRONG PHẠM VI LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, BẠN CÔNG KHAI THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý CHỊU MỌI RỦI RO TRONG VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM APPLE VÀ BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI HOẶC ĐƯỢC TRUY CẬP THÔNG QUA PHẦN MỀM APPLE VÀ BẠN HOÀN TOÀN CHỊU MỌI RỦI RO VỀ CHẤT LƯỢNG, HIỆU SUẤT, ĐỘ CHÍNH XÁC, CŨNG NHƯ VIỆC KẾT QUẢ CÓ THỎA MÃN YÊU CẦU CỦA BẠN HAY KHÔNG.

C. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ CỦA APPLE ĐƯỢC CUNG CẤP "THEO NGUYÊN TRẠNG" VÀ "NHƯ HIỆN CÓ", VỚI TẤT CẢ CÁC LỖI VÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ SỰ BẢO ĐẢM NÀO. APPLE VÀ CÁC BÊN CẤP PHÉP CỦA APPLE (ĐƯỢC GỌI CHUNG LÀ "APPLE" CHO CÁC MỤC ĐÍCH CỦA PHẦN 8 VÀ 9) THEO ĐÂY TỪ BỎ MỌI BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN TỚI PHẦN MỀM APPLE VÀ DỊCH VỤ, DÙ LÀ CÔNG KHAI, NGẦM ĐỊNH HAY THEO QUY ĐỊNH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM VÀ/HOẶC ĐIỀU KIỆN NGẦM ĐỊNH VỀ KHẢ NĂNG TIÊU THỤ, CHẤT LƯỢNG THỎA ĐÁNG, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, ĐỘ CHÍNH XÁC, ĐỘ HÀI LÒNG KHI SỬ DỤNG VÀ VIỆC KHÔNG VI PHẠM QUYỀN CỦA BÊN THỨ BA.

D. APPLE KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ CỦA APPLE SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, RẰNG CÁC CHỨC NĂNG TRONG PHẦN MỀM HOẶC DỊCH VỤ CỦA APPLE ĐƯỢC THỰC HIỆN HOẶC ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI PHẦN MỀM APPLE SẼ THỎA MÃN CÁC YÊU CẦU CỦA BẠN, RẰNG HOẠT ĐỘNG CỦA PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ APPLE SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, RẰNG MỌI DỊCH VỤ SẼ TIẾP TỤC ĐƯỢC CUNG CẤP, RẰNG CÁC LỖI TRONG PHẦN MỀM HOẶC DỊCH VỤ CỦA APPLE SẼ ĐƯỢC KHẮC PHỤC, HOẶC RẰNG PHẦN MỀM HOẶC DỊCH VỤ CỦA APPLE SẼ TƯƠNG THÍCH HOẶC HOẠT ĐỘNG ĐƯỢC VỚI BẤT KỲ PHẦN MỀM, ỨNG DỤNG HOẶC DỊCH VỤ NÀO CỦA BÊN THỨ BA. VIỆC CÀI ĐẶT PHẦN MỀM APPLE NÀY CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG TỚI KHẢ NĂNG SỬ DỤNG VÀ TÍNH KHẢ DỤNG CỦA PHẦN MỀM, ỨNG DỤNG HOẶC DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA, CŨNG NHƯ CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CỦA APPLE.

E. BẠN CŨNG THỪA NHẬN RẰNG PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ CỦA APPLE KHÔNG ĐƯỢC TẠO RA ĐỂ HOẶC PHÙ HỢP CHO VIỆC SỬ DỤNG TRONG CÁC ĐIỀU KIỆN HOẶC MÔI TRƯỜNG MÀ NỘI DUNG, DỮ LIỆU HOẶC THÔNG TIN DO PHẦN MỀM HOẶC DỊCH VỤ APPLE CUNG CẤP BỊ SAI SÓT, BỊ CHẬM TRỄ, CÓ LỖI HAY KHÔNG CHÍNH XÁC CÓ THỂ GÂY TỬ VONG, THƯƠNG TẬT, HOẶC THIỆT HẠI NGHIÊM TRỌNG VỀ VẬT CHẤT HOẶC MÔI TRƯỜNG, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THIẾT BỊ HẠT NHÂN, ĐIỀU KHIỂN MÁY BAY HOẶC CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC, ĐIỀU KHIỂN HÀNG KHÔNG, CỨU HỘ HOẶC HỆ THÔNG VŨ KHÍ.

F. KHÔNG CÓ BẤT KỲ THÔNG TIN HOẶC LỜI TƯ VẤN NÀO BẰNG VĂN BẢN HOẶC BẰNG MIỆNG CỦA APPLE HOẶC MỘT ĐẠI ĐIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN CỦA APPLE CÓ THỂ CẤU THÀNH BẢO ĐẢM. NẾU PHẦN MỀM HOẶC DỊCH VỤ APPLE CÓ LỖI THÌ BẠN SẼ CHỊU TOÀN BỘ CHI PHÍ CHO MỌI HOẠT ĐỘNG BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HOẶC KHÔI PHỤC CẦN THIẾT. MỘT SỐ KHU VỰC PHÁP LÝ KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ CÁC BẢO ĐẢM NGẦM ĐỊNH HOẶC HẠN CHẾ VỀ QUYỀN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG THEO QUY ĐỊNH ÁP DỤNG. VÌ VẬY, CÁC ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ VÀ HẠN CHẾ TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.

9. Giới Hạn Trách Nhiệm Pháp Lý. TRỪ PHI CÓ QUY ĐỊNH KHÁC TRONG GIẤY PHÉP NÀY, TRONG PHẠM VI LUẬT HIỆN HÀNH KHÔNG CẤM, APPLE, CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT, ĐẠI LÝ HOẶC BÊN ỦY NHIỆM CỦA APPLE SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO ĐỐI VỚI THƯƠNG TẬT CÁ NHÂN HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI MANG TÍNH NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP HOẶC DO HẬU QUẢ NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC THIỆT HẠI DO TỔN THẤT VỀ LỢI NHUẬN, HỎNG HOẶC MẤT DỮ LIỆU, KHÔNG THỂ TRUYỀN HOẶC NHẬN BẤT KỲ DỮ LIỆU NÀO (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC HƯỚNG DẪN VỀ KHÓA HỌC, BÀI TẬP VÀ TÀI LIỆU KHÓA HỌC), SỰ CỐ GIÁN ĐOẠN KINH DOANH HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI HAY TỔN THẤT THƯƠNG MẠI NÀO KHÁC, PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BẠN SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ APPLE HOẶC BẤT KỲ PHẦN MỀM, ỨNG DỤNG HOẶC DỊCH VỤ NÀO CỦA BÊN THỨ BA CÓ LIÊN QUAN ĐẾN PHẦN MỀM HOẶC DỊCH VỤ APPLE, CHO DÙ THIỆT HẠI HAY TỔN THẤT ĐÓ BẮT NGUỒN TỪ NGUYÊN NHÂN NÀO, BẤT KỂ TRÁCH NHIỆM PHÁT SINH THEO HÌNH THỨC NÀO (THEO HỢP ĐỒNG, NGOÀI HỢP ĐỒNG HOẶC THEO NGUYÊN TẮC NÀO KHÁC) VÀ NGAY CẢ KHI APPLE ĐÃ ĐƯỢC KHUYẾN CÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI ĐÓ. MỘT SỐ KHU VỰC PHÁP LÝ KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC HẠN CHẾ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN, THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN HAY CÓ TÍNH HẬU QUẢ. VÌ VẬY, HẠN CHẾ NÀY CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BẠN. Trong mọi trường hợp, tổng trách nhiệm pháp lý của Apple đối với các thiệt hại xảy ra với bạn (trừ trường hợp luật hiện hành yêu cầu trong các trường hợp liên quan tới thương tích cá nhân) ĐỀU không vượt quá hai trăm năm mươi đô la Mỹ (250 USD). Các hạn chế trên sẽ áp dụng ngay cả khi biện pháp khắc phục nêu trên không đạt được mục đích chính.

10. Kiểm Soát Xuất Khẩu. Bạn không được sử dụng hoặc xuất khẩu hay tái xuất khẩu Phần Mềm Apple, trừ phi được cho phép theo luật của Hoa Kỳ và luật của khu vực pháp lý nơi bạn nhận Phần Mềm Apple. Cụ thể nhưng không mang tính giới hạn, bạn không được xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu Phần Mềm Apple (a) đến bất kỳ quốc gia nào bị Hoa Kỳ cấm vận hoặc (b) cho bất kỳ đối tượng nào trong danh sách Đối Tượng Bị Chỉ Định Đặc Biệt của Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ, Danh Sách Cá Nhân Bị Khước Từ hoặc Danh Sách Pháp Nhân của Bộ Thương Mại Hoa Kỳ hoặc

bất kỳ danh sách đối tượng bị hạn chế nào khác. Bằng việc sử dụng Phần Mềm Apple, bạn cam kết và bảo đảm rằng bạn không ở tại bất kỳ quốc gia nào hoặc nằm trong bất kỳ danh sách nào nêu trên. Bạn cũng đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng Phần Mềm Apple cho bất kỳ mục đích nào bị luật Hoa Kỳ cấm, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phát triển, thiết kế, chế tạo hoặc sản xuất tên lửa, vũ khí hạt nhân, hóa học hoặc sinh học.

11. Người Dùng Cuối Thuộc Chính Phủ, Các Tổ Chức và Đối Tác Kinh Doanh Thuộc Phạm Vi Điều Chỉnh Của HIPAA.

A. Người Dùng Cuối Thuộc Chính Phủ. Phần Mềm Apple và tài liệu liên quan là "Sản Phẩm Thương Mại", như được định nghĩa tại 48 C.F.R. §2.101, bao gồm "Phần Mềm Máy Tính Thương Mại" và "Tài Liệu Phần Mềm Máy Tính Thương Mại", như được sử dụng tại 48 C.F.R. §12.212 hoặc 48 C.F.R. §227.7202, tùy trường hợp áp dụng. Phù hợp với quy định tại 48 C.F.R. §12.212 hoặc 48 C.F.R. §227.7202-1 đến 227.7202-4, tùy trường hợp áp dụng, Phần Mềm Máy Tính Thương Mại và Tài Liệu Phần Mềm Máy Tính Thương Mại được cấp phép sử dụng cho những người dùng cuối thuộc Chính Phủ Hoa Kỳ (a) chỉ dưới hình thức là Sản Phẩm Thương Mại và (b) chỉ với các quyền như được cấp cho tất cả những người dùng cuối khác theo các điều khoản và điều kiện được nêu trong tài liệu này. Các quyền không được công bố được bảo lưu theo luật bản quyền của Hoa Kỳ.

B. Các Tổ Chức và Đối Tác Kinh Doanh Thuộc Phạm Vi Điều Chỉnh Của HIPAA. Nếu bạn là một tổ chức hoặc đối tác kinh doanh thuộc phạm vi điều chỉnh của HIPAA, bạn không được sử dụng Phần Mềm Apple, Dịch Vụ Apple, hoặc bất kỳ thành phần hay chức năng nào của chúng để tạo, nhận, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ thông tin sức khỏe nhạy cảm, nhận dạng cá nhân nào, bao gồm thông tin sức khỏe được bảo vệ; cũng như không được sử dụng Phần Mềm Apple hoặc Dịch Vụ Apple theo bất kỳ cách nào khiến Apple (hoặc bất kỳ Công Ty Con Của Apple) trở thành đối tác kinh doanh của bạn hoặc của bất kỳ bên thứ ba nào. Các thuật ngữ được sử dụng trong phần này sẽ có ý nghĩa như được định nghĩa trong 45 CFR §160.103.

12. Luật Điều Chỉnh và Tính Vô Hiệu Từng Phần. Giấy Phép này được điều chỉnh và giải thích theo luật của Tiểu Bang California, ngoại trừ các nguyên tắc về xung đột pháp luật. Giấy Phép này sẽ không được điều chỉnh theo Công Ước Liên Hợp Quốc về Hợp Đồng Mua Bán Hàng Hóa Quốc Tế. Việc áp dụng Công Ước này bị loại trừ rõ ràng. Nếu bạn là người tiêu dùng tại Vương Quốc Anh thì Giấy Phép này sẽ được điều chỉnh theo luật tại khu vực pháp lý bạn cư trú. Nếu vì một lý do nào đó mà tòa án có thẩm quyền thấy rằng bất kỳ quy định hoặc phần nào trong Giấy Phép này không thể thực thi thì phần còn lại của Giấy Phép này vẫn tiếp tục có hiệu lực đầy đủ.

13. Toàn Bộ Thỏa Thuận; Ngôn Ngữ Ưu Tiên. Giấy Phép này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Apple liên quan đến Phần Mềm Apple và sẽ thay thế toàn bộ các thỏa thuận về vấn đề này trước đó hoặc tại cùng thời điểm. Bất kỳ sự sửa chữa hoặc thay đổi nào của Giấy Phép này sẽ không có giá trị ràng buộc, trừ phi sửa chữa hoặc thay đổi đó được lập thành văn bản và có chữ ký của Apple. Việc dịch Giấy Phép này được thực hiện để đáp ứng yêu cầu của quốc gia sở tại. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa bản tiếng Anh và bản không phải tiếng Anh, bản tiếng Anh của Giấy Phép này sẽ được ưu tiên, trong phạm vi pháp luật tại khu vực pháp lý của bạn không cấm.

14. Sự Thừa Nhận Của Bên Thứ Ba.

A. Các phần trong Phần Mềm Apple có thể sử dụng hoặc có chứa phần mềm của bên thứ ba và tài liệu có bản quyền khác. Các tuyên bố thừa nhận, điều khoản cấp phép và các khước từ đối với những tài liệu đó được nêu trong các văn bản điện tử về Phần Mềm Apple và việc bạn sử dụng tài liệu đó được điều chỉnh theo các điều khoản tương ứng. Việc sử dụng Dịch Vụ Duyệt An Toàn Của Google phải tuân thủ Điều Khoản Dịch Vụ Của Google (https://policies.google.com/terms?hl=vi) và Chính Sách Quyền Riêng Tư của Google (https://policies.google.com/privacy?hl=vi).

B. Một số thư viện phần mềm và phần mềm bên thứ ba khác có trong Phần Mềm Apple là phần mềm miễn phí và được cấp quyền sử dụng theo các điều khoản của Giấy Phép Công Cộng GNU (GPL) hoặc Giấy Phép Công Cộng Hạn Chế/Thư Viện GNU (LGPL), tùy từng trường hợp. Bạn có thể nhận được bản sao đầy đủ mà máy có thể đọc được của mã nguồn cho phần mềm miễn phí đó theo các điều khoản của GPL hoặc LGPL, tùy từng trường hợp, mà không phải trả phí, trừ chi phí phương tiện, vận chuyển, xử lý, sau khi gửi yêu cầu bằng văn bản cho Apple qua địa chỉ opensource@apple.com. Phần mềm GPL/LGPL được phân phối với hy vọng sẽ hữu ích cho người dùng, nhưng KHÔNG KÈM THEO BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO, thậm chí không có bảo đảm ngầm định về KHẢ NĂNG TIÊU THỤ hoặc SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. Phần Mềm Apple đi kèm với bản sao của GPL và LGPL.

C. Việc Sử Dụng MPEG-4. Sản phẩm này được cấp quyền sử dụng theo Giấy Phép Danh Mục Sáng Chế Hệ Thống MPEG-4 dành cho việc mã hóa theo Tiêu Chuẩn Hệ Thống MPEG-4, ngoại trừ việc cần phải có một giấy phép bổ sung và thanh toán phí bản quyền để mã hóa (i) dữ liệu được lưu trữ hoặc sao chép trong các phương tiện vật lý và được thanh toán theo từng tiêu đề và/hoặc (ii) dữ liệu được thanh toán theo từng tiêu đề và được chuyển cho người

dùng cuối để sử dụng và/hoặc lưu trữ vĩnh viễn. Giấy phép bổ sung này có thể được MPEG LA, LLC cung cấp. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem tại https://www.mpegla.com.

Sản phẩm này được cấp phép theo Giấy Phép Danh Mục Các Sáng Chế Hình Ảnh MPEG-4 cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại để (i) mã hóa video theo Tiêu Chuẩn Hình Ảnh MPEG-4 (“Video MPEG-4”) và/hoặc (ii) giải mã video MPEG-4 đã được người tiêu dùng mã hóa cho hoạt động cá nhân, phi thương mại và/hoặc được lấy từ một nhà cung cấp video được MPEG LA cấp phép để cung cấp video MPEG-4. Không có giấy phép nào được cấp hay ngụ ý cho mục đích sử dụng nào khác. Các thông tin bổ sung, bao gồm cả thông tin liên quan đến việc sử dụng và cấp phép cho các mục đích tiếp thị, nội bộ và thương mại có thể được MPEG LA, LLC cung cấp. Xem https://www.mpegla.com.

D. Thông Báo Về H.264/AVC. Trong phạm vi Phần Mềm Apple có chứa chức năng mã hóa và/hoặc giải mã AVC, việc sử dụng H.264/AVC cho mục đích thương mại cần được cấp phép bổ sung và các quy định sau đây sẽ áp dụng: CHỨC NĂNG AVC TRONG SẢN PHẨM NÀY ĐƯỢC CẤP PHÉP CHỈ CHO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CÁ NHÂN, PHI THƯƠNG MẠI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỂ (I) MÃ HÓA VIDEO THEO TIÊU CHUẨN AVC (“VIDEO AVC”) VÀ/HOẶC (II) GIẢI MÃ VIDEO AVC ĐÃ ĐƯỢC NGƯỜI TIÊU DÙNG MÃ HÓA CHO HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN, PHI THƯƠNG MẠI VÀ/HOẶC VIDEO AVC LẤY TỪ MỘT NHÀ CUNG CẤP VIDEO ĐƯỢC CẤP QUYỀN CUNG CẤP VIDEO AVC. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VÀ GIẤY PHÉP KHÁC CÓ THỂ ĐƯỢC MPEG LA L.L.C. CUNG CẤP. XEM HTTPS://WWW.MPEGLA.COM.

E. Thông Báo AMR. Chức năng mã hóa và giải mã Adaptive Multi-Rate (“AMR”) trong sản phẩm này không được cấp phép để thực hiện các cuộc gọi thoại di động hoặc để sử dụng trong bất kỳ sản phẩm điện thoại nào được xây dựng trên cấu trúc QuickTime cho nền tảng Windows. Chức năng mã hóa và giải mã AMR trong sản phẩm này cũng không được cấp phép trong hạ tầng truyền thông di động, bao gồm: trạm gốc, bộ điều khiển trạm gốc/bộ điều khiển mạng vô tuyến, trung tâm chuyển mạch và các cổng kết nối đến và đi từ mạng công cộng chuyển mạch.

F. Thông Báo FAA. Dữ liệu Hiển Thị Tình Trạng Máy Bay và Thông Tin Về Tình Trạng Hệ Thống Không Phận Quốc Gia (gọi chung là “Dữ Liệu Chuyến Bay”) hiển thị thông qua Phần Mềm Apple được tạo bởi Cục Hàng Không Liên Bang. Bạn đồng ý không phân phối lại Dữ Liệu Chuyến Bay khi chưa có văn bản chấp thuận trước của FAA. FAA và Apple khước từ mọi bảo đảm, dù rõ ràng hay ngầm định (bao gồm cả các bảo đảm ngầm định về khả năng tiêu thụ và sự phù hợp cho một mục đích cụ thể), liên quan đến việc sử dụng và tính chính xác của Dữ Liệu Chuyến Bay. Bạn đồng ý rằng FAA và Apple không chịu trách nhiệm, dù là trách nhiệm cá nhân hay liên đới, đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, khiếu nại, trách nhiệm, chi phí hoặc hình phạt nào, hoặc đối với bất kỳ thiệt hại gián tiếp, đặc biệt, phái sinh, ngẫu nhiên hoặc có tính hậu quả nào phát sinh từ việc sử dụng Dữ Liệu Chuyến Bay. Phần Mềm Apple không được FAA tài trợ hay chứng nhận. FAA không chịu trách nhiệm về các vấn đề kỹ thuật hoặc hệ thống và bạn không nên liên lạc với FAA về các vấn đề đó hoặc vấn đề liên quan đến hoạt động không lưu.

G. Sử Dụng Adobe Color Profiles. Bạn có thể sử dụng phần mềm Adobe Color Profiles có trong Phần Mềm Apple theo quy định của Giấy Phép này. Tuy nhiên, Adobe không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ nào cho Color Profiles đó, bao gồm các bản nâng cấp hoặc các phiên bản sẽ có trong tương lai của Profiles hoặc các mục khác. Ngoài các quy định tại các Phần 8 và 9 nêu trên, ADOBE SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, ĐỐI VỚI BẠN VỀ MỌI THIỆT HẠI, KHIẾU NẠI HOẶC CHI PHÍ. Bạn có thể tải về Phần Mềm Adobe Color Profiles đi kèm Phần Mềm Apple từ Adobe tại https://www.adobe.com.

H. Thỏa Thuận Cấp Phép Người Dùng Cuối Gracenote®. Ứng dụng hoặc thiết bị này có chứa phần mềm của Gracenote, Inc. tại Emeryville, California (“Gracenote”). Phần mềm của Gracenote (“Phần Mềm Gracenote”) hỗ trợ ứng dụng này xác định ổ đĩa và/hoặc tệp, đồng thời lấy thông tin liên quan tới âm nhạc, bao gồm thông tin về tên, nghệ sĩ, bản nhạc và tiêu đề (“Dữ Liệu Gracenote”) từ các máy chủ trực tuyến hoặc cơ sở dữ liệu nhúng (gọi chung là “Máy Chủ Gracenote”) và để thực hiện các chức năng khác. Bạn chỉ có thể sử dụng Dữ Liệu Gracenote qua các chức năng dành cho Người Dùng Cuối của ứng dụng hoặc thiết bị này.

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ chỉ sử dụng Dữ Liệu Gracenote, Phần Mềm Gracenote và Máy Chủ Gracenote cho mục đích cá nhân, phi thương mại. Bạn đồng ý không chuyển nhượng, sao chép, gửi hay truyền tải Phần Mềm Gracenote hoặc Dữ Liệu Gracenote cho bất kỳ bên thứ ba nào. BẠN ĐỒNG Ý KHÔNG SỬ DỤNG HAY KHAI THÁC DỮ LIỆU GRACENOTE, PHẦN MỀM GRACENOTE HOẶC MÁY CHỦ GRACENOTE, TRỪ CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC CHO PHÉP RÕ RÀNG TRONG TÀI LIỆU NÀY.

Bạn đồng ý rằng giấy phép không độc quyền để sử dụng Dữ Liệu Gracenote, Phần Mềm Gracenote và Máy Chủ Gracenote sẽ chấm dứt nếu bạn vi phạm các quy định hạn chế này. Nếu giấy phép của bạn chấm dứt thì bạn đồng ý

ngừng toàn bộ việc sử dụng Dữ Liệu Gracenote, Phần Mềm Gracenote và Máy Chủ Gracenote. Gracenote bảo lưu mọi quyền về Dữ Liệu Gracenote, Phần Mềm Gracenote và Máy Chủ Gracenote, kể cả quyền sở hữu. Gracenote, trong mọi trường hợp, sẽ không chịu trách nhiệm trả bất kỳ khoản tiền nào cho bạn để đổi lấy bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp. Bạn đồng ý rằng Gracenote, Inc. có thể thực hiện các quyền của mình theo Thỏa Thuận này trực tiếp đối với bạn trên danh nghĩa của Gracenote.

Dịch vụ Gracenote sử dụng một mã nhận dạng duy nhất để theo dõi các truy vấn cho mục đích thống kê. Mục đích của mã số nhận dạng được chỉ định ngẫu nhiên này là để cho phép dịch vụ Gracenote đếm các truy vấn mà không cần biết bất kỳ thông tin nào về bạn. Để tìm hiểu thêm, hãy xem trang web về Chính Sách Quyền Riêng Tư của Gracenote cho dịch vụ Gracenote.

Phần Mềm Gracenote và mỗi nội dung trong Dữ Liệu Gracenote được cấp phép cho bạn ở trạng thái "NGUYÊN TRẠNG". Gracenote không đưa ra bất kỳ xác nhận hay bảo đảm nào, dù là rõ ràng hay ngầm định, về độ chính xác của bất kỳ Dữ Liệu Gracenote nào trong Máy Chủ Gracenote. Gracenote bảo lưu quyền xóa dữ liệu khỏi Máy Chủ Gracenote hoặc thay đổi danh mục dữ liệu vì bất kỳ lý do nào mà Gracenote thấy phù hợp. Không có bảo đảm nào rằng Phần Mềm Gracenote hoặc Máy Chủ Gracenote không có lỗi hay hoạt động của Phần Mềm Gracenote hoặc Máy Chủ Gracenote sẽ không bị gián đoạn. Gracenote không có nghĩa vụ phải cung cấp cho bạn danh mục hay loại dữ liệu bổ sung hoặc được cải tiến mà Gracenote có thể cung cấp trong tương lai và có thể tùy ý ngừng dịch vụ vào bất cứ lúc nào. GRACENOTE KHƯỚC TỪ MỌI BẢO ĐẢM, DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGẦM ĐỊNH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM NGẦM ĐỊNH VỀ KHẢ NĂNG TIÊU THỤ, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, QUYỀN SỞ HỮU VÀ KHÔNG VI PHẠM. GRACENOTE KHÔNG BẢO ĐẢM VỀ KẾT QUẢ BẠN ĐẠT ĐƯỢC TỪ VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM GRACENOTE HOẶC BẤT KỲ MÁY CHỦ GRACENOTE NÀO. GRACENOTE, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, ĐỀU KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ CÁC THIỆT HẠI MANG TÍNH HẬU QUẢ HOẶC NGẪU NHIÊN HOẶC VỀ BẤT KỲ TỔN THẤT LỢI NHUẬN HAY DOANH THU NÀO.

15. Các Hạn Chế đối với Dịch Vụ Tìm Kiếm trên Yahoo. Dịch Vụ Tìm Kiếm trên Yahoo cung cấp qua Safari chỉ được cấp phép tại các quốc gia và khu vực sau đây: Argentina, Aruba, Úc, Áo, Barbados, Bỉ, Bermuda, Brazil, Bulgaria, Canada, Quần Đảo Cayman, Chile, Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Đài Loan, Colombia, Síp, Cộng Hòa Séc, Đan Mạch, Cộng Hòa Dominica, Ecuador, El Salvador, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Grenada, Guatemala, Hungary, Iceland, Ấn Độ, Indonesia, Ireland, Ý, Jamaica, Nhật Bản, Latvia, Litva, Luxembourg, Malaysia, Malta, Mexico, Hà Lan, New Zealand, Nicaragua, Na Uy, Panama, Peru, Philippines, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Puerto Rico, Romania, Singapore, Slovakia, Slovenia, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, St. Lucia, St. Vincent, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Thái Lan, Bahamas, Trinidad và Tobago, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương Quốc Anh, Uruguay, Hoa Kỳ và Venezuela.

16. Thực thể Apple cung cấp một số dịch vụ hệ thống nhất định. Một số dịch vụ hệ thống nhất định có trong Phần Mềm Apple, bao gồm FaceTime, Tin Nhắn và Siri ("Dịch Vụ Hệ Thống"), sẽ được cung cấp cho bạn bởi thực thể Apple xác định bên dưới dựa trên quốc gia hoặc khu vực cư trú của bạn. Tùy thuộc vào quốc gia hoặc khu vực cư trú của bạn, thực thể Apple cung cấp Dịch Vụ Hệ Thống cho bạn là:
Apple Inc., có địa chỉ tại One Apple Park Way, Cupertino, California, đối với người dùng ở Hoa Kỳ, bao gồm cả Puerto Rico;
Apple Canada Inc., có địa chỉ tại 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Canada đối với người dùng ở Canada;
Apple Services LATAM LLC, có địa chỉ tại 2811 Ponce de Leon Boulevard, Floor 12, Coral Gables, Florida, đối với người dùng ở Mexico, Trung hoặc Nam Mỹ, hoặc bất kỳ quốc gia hay vùng lãnh thổ nào thuộc Caribe (trừ Puerto Rico);
Apple Services Pte. Ltd., có địa chỉ tại 7 Ang Mo Kio Street 64, Singapore 569086, đối với người dùng ở Bhutan, Brunei, Campuchia, Fiji, Lào, Ma Cao, Maldives, Micronesia, Mông Cổ, Myanmar, Nauru, Nepal, Palau, Papua New Guinea, Hàn Quốc, Quần đảo Solomon, Sri Lanka, Tonga và Vanuatu;
iTunes K.K., có địa chỉ tại Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Japan đối với người dùng ở Nhật Bản;
Apple Pty Limited, có địa chỉ tại Level 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australia, đối với người dùng ở Úc hoặc New Zealand, bao gồm cả mọi vùng lãnh thổ hoặc khu vực pháp lý liên kết; và
Apple Distribution International, có địa chỉ tại Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland, đối với tất cả người dùng khác.

EA2005
11/07/2026

– – – – – – – – – – – –

Phụ Lục Theo Khu Vực Pháp Lý

Úc

Đối với người tiêu dùng ở Úc, không có nội dung nào trong Giấy Phép này ảnh hưởng hay nhằm mục đích gây ảnh hưởng đến các quyền của bạn theo Luật Bảo Vệ Người Tiêu Dùng Úc (bao gồm cả các bảo đảm cho người tiêu dùng).

Nếu bạn đang sử dụng FaceTime hoặc iMessage ở Úc, các điều khoản bổ sung này sẽ áp dụng cho việc bạn sử dụng các dịch vụ này. Bạn đồng ý không sử dụng FaceTime hoặc iMessage để gửi, tạo, phân phối, lưu trữ, mời gọi hoặc truy cập các loại nội dung bị cấm theo Đạo Luật An Toàn Trực Tuyến Của Úc và các tiêu chuẩn cũng như yêu cầu thực hiện An Toàn Điện Tử có liên quan. Các loại nội dung đó bao gồm, trong phạm vi bị cấm, những nội dung có chứa tài liệu lạm dụng hoặc bóc lột tình dục trẻ em; cổ vũ, kích động hoặc hỗ trợ các hành vi khủng bố; lên kế hoạch hoặc hỗ trợ hoạt động bất hợp pháp; chứa tài liệu phạm tội hoặc bạo lực; chứa tài liệu liên quan đến ma túy có hại hoặc bất hợp pháp, trong đó mô tả, thể hiện, diễn đạt hoặc xử lý vấn đề lạm dụng ma túy hoặc nghiện ngập, hoặc cung cấp hướng dẫn chi tiết cho việc sử dụng sai mục đích hoặc cổ vũ việc đó, mà không có lý do chính đáng. Theo Khung Phòng Chống Lừa Đảo, các dịch vụ kỹ thuật số được quản lý phải thực hiện các bước hợp lý để ngăn chặn, phát hiện, phá vỡ và phản hồi hành vi lừa đảo, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về quản trị và báo cáo. Tham khảoapple.com/au/legal/more-resources để biết thêm thông tin về cách ngăn chặn hành vi lừa đảo. Apple bảo lưu quyền ngăn bạn sử dụng FaceTime và iMessage nếu Apple có lý do chính đáng để nghi ngờ hoạt động lừa đảo hoặc nếu bạn gửi, tạo, phân phối, lưu trữ, mời gọi hoặc truy cập các nội dung kiểu đó (bao gồm việc đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào FaceTime và iMessage, thiết lập các hạn chế đối với việc sử dụng những dịch vụ này, hoặc xóa, gỡ bỏ hay hạn chế quyền truy cập vào nội dung trên các dịch vụ này, tùy từng trường hợp). Bạn cũng đồng ý rằng bạn có trách nhiệm đảm bảo mọi hoạt động sử dụng FaceTime và iMessage thông qua tài khoản của bạn hoặc trên Thiết Bị của bạn đều không vi phạm các điều khoản của Giấy Phép này.

Nhật Bản

Bất kể các điều khoản khác trong Giấy Phép này, nếu Đạo Luật Hợp Đồng Tiêu Dùng của Nhật Bản áp dụng thì các điều khoản hạn chế trách nhiệm pháp lý của Apple đối với các thiệt hại phát sinh từ việc vi phạm hợp đồng hoặc sai phạm ngoài hợp đồng của Apple sẽ không áp dụng nếu thiệt hại đó là do hành vi sai trái cố ý hoặc sơ suất nghiêm trọng của Apple.

Hàn Quốc

Điều Khoản Sử Dụng Của Apple đối với Dịch Vụ Thông Tin Vị Trí và Dịch Vụ Dựa Trên Vị Trí áp dụng cho Hàn Quốc

Điều khoản sử dụng áp dụng cho các dịch vụ định vị mà Apple cung cấp cho các sản phẩm và dịch vụ của Apple được nêu dưới đây. Các điều khoản sử dụng sau đây được áp dụng cùng với mọi Thỏa Thuận Cấp Phép Phần Mềm Apple hiện hành, sự đồng ý đối với việc thu thập thông tin vị trí có trong mẫu đơn đăng ký dịch vụ của nhà mạng di động, cũng như các Điều Khoản và Điều Kiện áp dụng cho iPhone và các sản phẩm liên quan khác.

1. Phí Dịch Vụ. Apple miễn phí cung cấp dịch vụ định vị cho người dùng các sản phẩm do Apple sản xuất và bán.

2. Chi Tiết về Dịch Vụ. Với sự đồng ý của người dùng, dịch vụ định vị được cung cấp cho các ứng dụng và trang web của Apple và bên thứ ba để thu thập và sử dụng thông tin dựa trên vị trí hiện tại của thiết bị hoặc sản phẩm, chẳng hạn như (i) ứng dụng bản đồ cho phép người dùng xác định vị trí hiện tại của họ trên bản đồ; (ii) ứng dụng camera cho phép người dùng thêm vị trí chụp ảnh hoặc quay video; (iii) ứng dụng la bàn; (iv) ứng dụng cho phép người dùng chia sẻ vị trí thiết bị hoặc xác định vị trí thiết bị hoặc sản phẩm bị thất lạc; và (v) ứng dụng liên quan đến công nghệ định vị do Apple hoặc nhà phát triển bên ngoài phát triển. Xin lưu ý rằng nếu người dùng muốn sử dụng bất kỳ ứng dụng hoặc dịch vụ bên ngoài nào cung cấp thông tin vị trí trên các sản phẩm của Apple, người dùng phải làm quen và tuân thủ thỏa thuận cấp phép của nhà phát triển hoặc nhà cung cấp dịch vụ có liên quan và chính sách bảo mật đối với thông tin vị trí được sử dụng trong ứng dụng hoặc dịch vụ đó.

3. Thông Tin Vị Trí. Các sản phẩm của Apple có tính năng định vị, như iPhone, sẽ định kỳ gửi vị trí được gắn thẻ địa lý của các điểm truy cập Wi-Fi và trạm phát sóng di động lân cận (nếu thiết bị hỗ trợ) đến Apple dưới dạng ẩn danh và được mã hóa, nhằm cải thiện độ chính xác và hiệu suất công nghệ định vị của Apple. Thông tin này chỉ được truyền

đi khi người dùng được kết nối với WiFi hoặc mạng di động. Ngoài các vị trí được gắn thẻ địa lý ẩn danh, thông tin vị trí cá nhân sẽ được chia sẻ với các dịch vụ như Tìm khi người dùng chọn chia sẻ vị trí, đánh dấu thiết bị hoặc sản phẩm là bị mất hoặc bật Gửi Vị Trí Sau Cùng. Thông tin này sẽ được lưu trữ dưới dạng mã hóa trên máy chủ của Apple trong tối đa 24 giờ.

4. Mục Đích Của Việc Thu Thập và Lưu Giữ Thông Tin Vị Trí

Apple lưu giữ thông tin vị trí cho mục đích cung cấp dịch vụ định vị cho người dùng. Apple xóa thông tin vị trí khi đạt được mục đích của việc thu thập và sử dụng thông tin vị trí đó và không cần lưu giữ dữ liệu đó.

5. Quyền của Người Dùng và Người Giám Hộ Hợp Pháp và Phương Pháp Thực Hiện Các Quyền Đó

Người dùng có thể kiểm soát dịch vụ định vị của Apple trên thiết bị của họ bất cứ lúc nào bằng cách vào phần Cài Đặt > Quyền Riêng Tư & Bảo Mật > Dịch Vụ Định Vị. Thông tin bổ sung về quyền kiểm soát dịch vụ định vị của người dùng có tại Dịch Vụ Định Vị Của Apple & Quyền Riêng Tư trên trang https://www.apple.com/kr/legal/privacy/data/ko/location-services/.

Thông tin về quyền của người dùng và người giám hộ hợp pháp liên quan đến thông tin cá nhân có trong Phụ Lục Tiếng Hàn cho Chính Sách Quyền Riêng Tư Của Apple tại https://www.apple.com/kr/legal/privacy/kr.

6. Chi Tiết Liên Quan Đến Thông Báo Cho Người Dùng Về Việc Cung Cấp Thông Tin Vị Trí Cho Các Bên Thứ Ba Được Chỉ Định Của Họ

Thiết bị của người dùng không cung cấp thông tin vị trí cho bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý của người dùng. Người dùng sẽ được thông báo nếu thông tin vị trí được cung cấp cho các bên thứ ba được chỉ định mà người dùng đã đồng ý.

7. Cơ Sở và Thời Gian Lưu Giữ Nhật Ký Dữ Liệu Thông Tin Vị Trí

Apple và các thiết bị của Apple lưu giữ hồ sơ xác minh việc thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin vị trí trong ít nhất 6 tháng.

8. Tuân Thủ Luật Pháp. Apple sẽ chịu trách nhiệm pháp lý liên quan đến việc cung cấp dịch vụ định vị theo luật và quy định liên quan.

9. Thông Tin Liên Hệ. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc vấn đề nào liên quan đến dịch vụ định vị, vui lòng liên hệ với Apple Korea Ltd.

Apple Korea Ltd.
517, Yeongdong-daero, Gangnam-gu, Seoul
39F, ASEM Tower (06164)
Số điện thoại: +82 2 6712 6700

Vương Quốc Anh

Nếu bạn đang sử dụng Phần Mềm và Dịch Vụ của Apple tại Vương Quốc Anh, các điều khoản bổ sung sau đây sẽ áp dụng cho việc sử dụng của bạn.

1. Nội Dung Bất Hợp Pháp
Apple đã phát triển nhiều hệ thống và quy trình khác nhau được thiết kế để bảo vệ người dùng khỏi nội dung bất hợp pháp. Hệ thống và quy trình này có thể được áp dụng cho Phần Mềm hoặc Dịch Vụ của Apple khi Apple cho là phù hợp tùy thuộc vào bản chất của tính năng Phần Mềm hoặc Dịch Vụ của Apple và các rủi ro liên quan đối với người dùng. Các hệ thống và quy trình này có thể bao gồm, chẳng hạn như: các chức năng chặn, việc kiểm duyệt do con người thực hiện hoặc khả năng để người dùng vô hiệu hóa một số chức năng nhất định. Trong một số trường hợp, công nghệ chủ động có thể được sử dụng để bảo vệ người dùng khỏi nội dung bất hợp pháp, chẳng hạn như công nghệ phát hiện hình ảnh.

Một số biện pháp bảo vệ này, chẳng hạn như các công cụ báo cáo có sẵn, được thiết kế để giảm thiểu khoảng thời gian mà nội dung bất hợp pháp nghiêm trọng có thể xuất hiện trên Phần Mềm và Dịch Vụ của Apple. Đối với mục đích

này, nội dung bất hợp pháp nghiêm trọng bao gồm nội dung khủng bố, nội dung bóc lột và lạm dụng tình dục trẻ em và một số nội dung có hại khác. Apple sử dụng các hệ thống và quy trình tương xứng được thiết kế để nhanh chóng xóa nội dung khi được cảnh báo hoặc phát hiện nội dung mà Apple cho là bất hợp pháp trên Phần Mềm và Dịch Vụ của Apple.

Nếu bạn gặp phải nội dung mà bạn cho là bất hợp pháp khi sử dụng Phần Mềm và Dịch Vụ của Apple, bạn có thể báo cáo nội dung đó bằng cách làm theo quy trình được nêu tại https://www.apple.com/uk/legal/online-safety/index.html. Sau khi bạn gửi báo cáo, Apple sẽ xem xét báo cáo đó dựa trên nghĩa vụ pháp lý của Apple và Giấp Phép này. Sau khi xem xét, Apple có thể xóa nội dung và cũng có thể thực hiện các bước khác mà Apple cho là phù hợp hoặc cần thiết.

2. Báo Cáo và Tranh Chấp về Nội Dung Bất Hợp Pháp
Nếu bạn đã tạo, tải lên hoặc chia sẻ nội dung trên Phần Mềm hoặc Dịch Vụ của Apple, bạn có thể gửi báo cáo bằng cách làm theo quy trình được nêu tại https://www.apple.com/uk/legal/online-safety/index.html trong các trường hợp sau: (a) nếu nội dung của bạn đã bị xóa khỏi Phần Mềm hoặc Dịch Vụ của Apple, hoặc nếu bạn đã bị cảnh báo hoặc bị đình chỉ, bị cấm hoặc bị hạn chế truy cập hoặc sử dụng Phần Mềm hoặc Dịch Vụ của Apple, với lý do nội dung của bạn là nội dung bất hợp pháp; hoặc (b) nếu bất kỳ công nghệ nào được Apple sử dụng đã dẫn đến việc nội dung của bạn bị xóa hoặc bị hạn chế quyền truy cập theo cách mà bạn cho rằng không phù hợp với, hoặc vi phạm Giấy Phép này.

Bạn cũng có thể gửi báo cáo nếu bạn cho rằng Apple không tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý liên quan đến nội dung bất hợp pháp, việc báo cáo nội dung, quyền tự do ngôn luận của người dùng theo luật hoặc quyền riêng tư của người dùng.

Sau khi bạn gửi báo cáo, Apple sẽ xem xét báo cáo đó dựa trên nghĩa vụ pháp lý của Apple và Giấy Phép này. Sau khi xem xét, Apple sẽ quyết định có nên hành động dựa trên báo cáo của bạn hay không. Apple cũng có thể thực hiện các bước khác mà Apple cho là phù hợp và thông báo cho bạn về kết quả liên quan đến báo cáo của bạn.

Nếu bạn bị đình chỉ hoặc chấm dứt quyền sử dụng Phần Mềm hoặc Dịch Vụ của Apple, hoặc nội dung mà bạn tạo, tải lên hoặc chia sẻ bị xóa khỏi Phần Mềm hoặc Dịch Vụ của Apple hoặc quyền truy cập vào nội dung đó bị hạn chế do vi phạm Giấy Phép này, bạn có quyền khởi kiện vì vi phạm hợp đồng.

Điều Khoản và Điều Kiện của Apple Pay & Ví
Điều Khoản và Điều Kiện của Apple Pay & Ví sẽ chi phối việc bạn sử dụng tính năng Apple Pay và Ví Apple. Bạn có thể xem các điều khoản này tại https://www.apple.com/legal/internet-services/apple-pay-wallet/us/. Bằng việc sử dụng Apple Pay hoặc Ví, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản này.

THÔNG BÁO CỦA APPLE VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT TƯƠNG ỨNG CỦA APPLE
Nếu Apple hoặc công ty liên kết của Apple cần liên hệ với bạn về Dịch vụ, bạn đồng ý nhận thông báo qua email. Bạn nhất trí rằng thông báo bất kỳ chúng tôi gửi cho bạn qua hình thức điện tử sẽ đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý về thông tin liên lạc.